

Condiciones Generales de Salud Completo Copago

Condiciones Generales Salud Completo Copago

Nº póliza 3005.XXXXXXXXXXXXX

Índice

Título I.	Cuadro resumen de coberturas	5
Título II.	Definiciones	6
Título III.	Objeto de la póliza	11
Artículo 1.	Objeto de la póliza	11
Artículo 2.	Definición de las coberturas	11
Artículo 2.1	Asistencia primaria	11
Artículo 2.1.1	Medicina Familiar	11
Artículo 2.1.2	Pediatría y puericultura	12
Artículo 2.1.3	Servicio de enfermería	12
Artículo 2.2	Urgencias	12
Artículo 2.2.1	Teléfono 24 horas	12
Artículo 2.3	Especialidades médicas	12
Artículo 2.3.1	Alergología	12
Artículo 2.3.2	Análisis clínicos	12
Artículo 2.3.2.1	Estudios genéticos	12
Artículo 2.3.3	Anatomía patológica	13
Artículo 2.3.4	Anestesiología	13
Artículo 2.3.5	Angiología y Cirugía Vascular	13
Artículo 2.3.6	Aparato digestivo	14
Artículo 2.3.7	Cardiología	14
Artículo 2.3.8	Cirugía cardiovascular	14
Artículo 2.3.9	Cirugía general y aparato digestivo	14
Artículo 2.3.10	Cirugía maxilofacial	14
Artículo 2.3.11	Cirugía ortopédica y traumatológica	15
Artículo 2.3.12	Cirugía pediátrica	15
Artículo 2.3.13	Cirugía reparadora	15
Artículo 2.3.14	Cirugía torácica	15
Artículo 2.3.15	Dermatología	15
Artículo 2.3.16	Endocrinología	15
Artículo 2.3.17	Geriatría	15
Artículo 2.3.18	Hematología y hemoterapia	15
Artículo 2.3.19	Medicina interna	15
Artículo 2.3.20	Medicina nuclear	15
Artículo 2.3.21	Nefrología	16
Artículo 2.3.22	Neumología	16
Artículo 2.3.23	Neurocirugía	16
Artículo 2.3.24	Neurofisiología clínica	17
Artículo 2.3.25	Neurología	17
Artículo 2.3.26	Obstetricia y ginecología	17
Artículo 2.3.26.1	Cirugía de la mama	18
Artículo 2.3.26.2	Asistencia de neonatología	18

Artículo 2.3.26.3	Asistencia al recién nacido	18
Artículo 2.3.27	Oftalmología	18
Artículo 2.3.28	Oncología médica	18
Artículo 2.3.29	Otorrinolaringología	19
Artículo 2.3.30	Psiquiatría	19
Artículo 2.3.31	Radiodiagnóstico-Diagnóstico por Imagen	19
Artículo 2.3.32	Radioterapia	20
Artículo 2.3.33	Rehabilitación	20
Artículo 2.3.34	Reumatología	20
Artículo 2.3.35	Urología	20
Artículo 2.4	Otros servicios asistenciales	20
Artículo 2.4.1	Ambulancia	20
Artículo 2.4.2	Atención especial en domicilio	21
Artículo 2.4.3	Enfermería obstétrico-ginecológica (matronas)	21
Artículo 2.4.4	Fisioterapia	21
Artículo 2.4.5	Logopedia y foniatría	22
Artículo 2.4.6	Nutrición	22
Artículo 2.4.7	Podología (exclusivamente quiropodia)	22
Artículo 2.4.8	Prótesis	22
Artículo 2.4.9	Programa Materno Infantil	23
Artículo 2.4.10	Psicología	23
Artículo 2.4.11	Terapias respiratorias domiciliarias	23
Artículo 2.5	Asistencia hospitalaria	23
Artículo 2.6	Medicina preventiva	24
Artículo 2.6.1	Pediatría	24
Artículo 2.6.2	Aparato digestivo	24
Artículo 2.6.3	Cardiología	24
Artículo 2.6.4	Neumología	24
Artículo 2.6.5	Ginecología	24
Artículo 2.6.6	Urología	24
Artículo 2.7	Coberturas adicionales de la póliza	24
Artículo 2.7.1	Cobertura en el extranjero	24
Artículo 2.7.2	Cobertura dental	28
Artículo 2.7.3	Cobertura digital y a distancia	28
Artículo 3	Exclusiones aplicables a todas las coberturas	33
Artículo 4	Periodos de carencia	37
Artículo 5	Forma de prestar los servicios	37
Artículo 6	Subrogación	41
Artículo 7	Obligaciones del tomador y asegurado	41
Artículo 7.1	Deber de declaración del tomador y asegurado	42
Artículo 7.2	Otras obligaciones	42

Título IV.	Primas	42
Artículo 8	Primas	42
Título V.	Modificaciones de la póliza	43
Artículo 9	Modificación de coberturas y asegurados	43
Artículo 9.1	Modificación de coberturas	44
Artículo 9.2	Modificación de asegurados	44
Título VI.	Regulación y funcionamiento de la póliza	44
Artículo 10	Bases de la póliza	44
Artículo 11	Eficacia y duración de la póliza	44
Artículo 12	Aceptación de la póliza	45
Artículo 13	Cancelación de la póliza	45
Artículo 14	Prescripción	45
Artículo 15	Duplicado de la póliza	46
Artículo 16	Comunicaciones	46
Artículo 17	Legislación aplicable y jurisdicción	46
Artículo 18	Instancias de reclamación	46
Artículo 19	Impuestos	47
Artículo 20	Cláusula de coaseguro	47
AArtículo 21	Cláusula de protección de datos	48
Artículo 21.1	Corresponsables del tratamiento de los Datos Personales	49
Artículo 21.2	Finalidades principales y legitimación del tratamiento de los Datos Personales. . .	49
Artículo 21.3	Procedencia de los Datos Personales	53
Artículo 21.4	Tiempo de conservación de los Datos Personales.	54
Artículo 21.5	Acceso a los Datos Personales.	54
Artículo 21.6	Derechos de los interesados	55
Artículo 21.7	Revocación de consentimiento para la recepción de comunicaciones comerciales .	56
Artículo 21.8	Menores de edad	56
Artículo 21.9	Información Adicional	56

Salud Completo Copago es la nueva solución de **Nationale-Nederlanden** y **Sanitas** que le ofrece a usted y a su familia la asistencia médica, coberturas, pruebas diagnósticas, hospitalizaciones y todo lo que su salud necesite para que puedan sentirse siempre protegidos ante cualquier imprevisto.

Salud Completo Copago le permite disfrutar de una cobertura de primer nivel, con un coste más asequible, ya que el copago es proporcional al uso de los servicios de salud que realice.

Los servicios del seguro **Salud Completo Copago** se prestarán **dentro de los límites y condiciones estipulados en la póliza, y previo pago por el Tomador del seguro de la prima correspondiente, copagos y franquicias que en su caso correspondan y una vez firmada la póliza por el Tomador.**

En estas Condiciones Generales encontrará, entre otro tipo de información, una descripción completa de todas las coberturas, exclusiones y delimitaciones que tiene este producto. Para conocer las coberturas que usted ha contratado, revise las últimas Condiciones Particulares o suplementos en vigor.

Título I. Cuadro resumen de coberturas

Producto	Edad mínima contratación	Edad máxima contratación	Vencimiento de póliza
Salud Completo Copago	No hay edad mínima	75	No hay edad de vencimiento
Resumen de las coberturas			
Cuadro médico completo (medicina primaria y especialidades)			
Hospitalización e intervenciones quirúrgicas			
Urgencias			
Pruebas diagnósticas y métodos terapéuticos			
- Métodos terapéuticos simples (ecografía, análisis, etc.) - Pruebas diagnósticas simples - Métodos terapéuticos con alta tecnología (litotricia, radioterapia, quimioterapia, etc.) - Pruebas diagnósticas alta tecnología (TAC, resonancias magnéticas, etc.)			
Cobertura digital			
- Videoconsultas medicina primaria - Videoconsultas especialistas - Videoconsultas de urgencias en medicina primaria y atención pediátrica - Servicios digitales Blua (planes de salud personalizados y cuidado integral y avanzado en prevención, diagnóstico y terapias)*			
Cobertura en el extranjero			
- Urgencias en el extranjero para estancias de hasta 90 días - Segunda opinión médica internacional			
Cobertura dental*			

* Puede consultar las prestaciones dentales aseguradas [aquí](#). Los servicios incluidos en Blua se pueden consultar a través de la App de Nationale-Nederlanden o en el [área de clientes](#)

Título II. Definiciones

TÉRMINOS GENERALES

En esta póliza de seguro se entiende por:

Compañías: las Compañías aseguradoras de esta póliza son:

- Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. (en adelante, de forma individual como “la Compañía”), con domicilio en la Avenida de Bruselas 16, de Alcobendas, Madrid. Nationale-Nederlanden está inscrita en el Registro Administrativo de entidades aseguradoras de la DGSYFP con la clave C-0737.
- Sanitas S.A. de Seguros (en adelante, de forma individual como “Sanitas”), con domicilio social en Avenida Ribera del Loira, 52 28042 Madrid, inscrita en el Registro Administrativo de entidades aseguradoras de la DGSYFP con la clave C-320.

Ambas entidades están bajo la supervisión y control de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSYFP) y se rigen por las leyes españolas y específicamente por la Ley de Contrato de Seguro y la normativa de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras.

Nationale-Nederlanden es la encargada de la gestión de su póliza, pagos, recibos, documentación, etc., debiendo acudir a Sanitas para la prestación de las coberturas aseguradas en esta póliza.

Tomador: es quien suscribe esta póliza con la Compañía y que se obliga al pago de la prima, correspondiendo a él todos los derechos y obligaciones de la póliza, salvo aquellos que correspondan expresamente al asegurado o a los beneficiarios.

Asegurado: la persona física residente fiscal en territorio español, sobre cuya vida se contrata el seguro. Para este contrato, se acuerda que no podrán ser asegurados las personas que, en el momento de la emisión del contrato, sean mayores de 75 años. En adelante, se entenderá por “asegurado” a todos los asegurados cubiertos por esta póliza.

Beneficiario: es la persona con derecho a recibir las prestaciones aseguradas. Para las garantías de esta póliza el beneficiario será siempre el propio asegurado.

Copago: Participación del asegurado en la cuantía del coste del acto médico o serie de actos, según el servicio médico requerido, recibido de los profesionales o centros que presten el mismo, y que se abonará directamente a SANITAS.

Fecha de efecto: es la convenida para el inicio de la eficacia de la póliza. Figura en las Condiciones Particulares de la póliza.

Póliza: está formada por los siguientes documentos:

- Solicitud del Seguro
- Cuestionario de salud
- Condiciones Particulares, que individualizan el riesgo
- Condiciones Generales, que definen y delimitan las coberturas, su objeto y contenido
- Condiciones Limitativas, que recalcan las exclusiones del producto
- Suplementos posteriores a la emisión de la póliza

Prima: es el precio del seguro a cuyo pago se obliga el tomador, siendo a su cargo los impuestos y recargos legales repercutibles en cada momento, con la duración y frecuencia de pago elegida.

Siniestro: es la ocurrencia de uno de los riesgos asegurados, por la que las Compañías tienen la obligación de indemnizar y/o prestar los servicios estipulados en póliza, dentro de los límites y con las exclusiones pactadas en el contrato. El conjunto de los daños derivados de un mismo evento constituye un solo siniestro.

Accidente: se entiende por accidente toda lesión corporal debida a la acción directa de un acontecimiento externo, súbito, violento y ajeno a la voluntad del asegurado.

Médico o facultativo: doctor o licenciado en medicina legalmente capacitado y autorizado para tratar médica o quirúrgicamente las enfermedades o lesiones.

Residente fiscal en España: una persona física es residente fiscal en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español. Para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países o territorios de los calificados como paraíso fiscal, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en el mismo durante 183 días en el año natural.
2. Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta.
3. Que residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de esta persona física. Este tercer supuesto admite prueba en contrario.

Antigüedad: supone el reconocimiento al asegurado de determinados derechos por permanencia en la Compañía, que se especificarán en las Condiciones Particulares.

Cuestionario de salud: declaración que debe realizar de forma veraz y completa y firmar el tomador o asegurado antes de la formalización de la póliza, que sirve a la Compañía para la valoración del riesgo que es objeto del seguro.

Domicilio asegurado: es aquel donde resida el primer asegurado y que conste expresamente mencionado en las Condiciones Particulares de la póliza.

Plazos de carencia: periodo de tiempo (computado por meses transcurridos a partir de la fecha de efecto de alta de cada asegurado en la póliza) durante el cual no entran en vigor algunas de las coberturas incluidas dentro de las garantías que recoja la misma.

Preexistencia: estado o condición de la salud (enfermedad, lesión o defecto) no necesariamente patológicos sufridos por el asegurado con anterioridad a la fecha de la firma del cuestionario de salud.

Sobreprima: es una prima complementaria que se establece, mediante pacto expreso reflejado en las Condiciones Particulares de la póliza, con el fin de asumir un riesgo adicional que no sería objeto de cobertura asegurada si no existiera dicho pacto.

TÉRMINOS SANITARIOS

Asistencia sanitaria: acto de atender o cuidar la salud de una persona.

Asistencia sanitaria hospitalaria/con hospitalización en régimen de ingreso: es la asistencia prestada en un centro médico u hospitalario en régimen de internamiento, con registro de entrada y permanencia del asegurado como paciente, con una pernocta al menos, para el tratamiento médico, diagnóstico, quirúrgico o terapéutico del mismo.

Asistencia sanitaria en régimen de hospital de día: es la asistencia médica, diagnóstica, quirúrgica o terapéutica prestada en un centro médico u hospitalario que requiere cuidados poco intensivos y de corta duración por lo que no precisa que el

paciente pernocte en el centro. En caso de un tratamiento quirúrgico en régimen de hospital de día, este tratamiento se realiza en el quirófano, con anestesia general, local, regional o sedación, que requiere de cuidados postoperatorios poco intensivos y de corta duración por lo que no precisa la pernocta del paciente en el centro.

Asistencia ambulatoria / en régimen ambulatorio: es la asistencia médica, diagnóstica, quirúrgica o terapéutica prestada en el hospital que no suponga hospitalización en régimen de ingreso u hospital de día. En caso de un tratamiento quirúrgico en régimen ambulatorio, éste se realiza en consulta, sobre tejidos superficiales y precisa generalmente anestesia local.

Asistencia por motivos de tipo social: el ingreso médico se convierte en ingreso social cuando un paciente con deterioro funcional o afectado por procesos crónicos y/o patologías asociadas al envejecimiento ha superado la fase aguda de su enfermedad, y precisa cuidados sanitarios, pero no en régimen de ingreso hospitalario.

Citostático: medicamento citotóxico que se emplea en quimioterapia oncológica y que es capaz de detener el desarrollo del cáncer actuando directamente sobre la integridad de las cadenas de ácido desoxirribonucleico (ADN) y la mitosis celular, inhibiendo la multiplicación celular normal, tanto de las células sanas como de las tumorales. Son un conjunto de sustancias heterogéneas que se emplean en el tratamiento antineoplásico.

Consulta: acción de atender y examinar al médico a un enfermo realizando las exploraciones y pruebas médicas necesarias para obtener un diagnóstico o un pronóstico y prescribir un tratamiento.

Diagnóstico: juicio médico sobre la naturaleza de la enfermedad o lesión de un paciente, basado en la valoración de sus síntomas y signos y en la realización de pruebas complementarias correspondientes.

Enfermero: Diplomado Universitario en Enfermería, legalmente capacitado y autorizado para desarrollar la actividad de enfermería.

Enfermedad: toda alteración del estado de salud, que no sea consecuencia de accidente o lesión, y cuyo diagnóstico y confirmación sea efectuado por un profesional sanitario legalmente reconocido, y que haga precisa la asistencia facultativa.

Enfermedad congénita: es aquella que existe en el momento del nacimiento, como consecuencia de factores hereditarios o afecciones adquiridas durante la gestación hasta el mismo momento del nacimiento. Una afección congénita puede manifestarse y ser reconocida inmediatamente después del nacimiento, o bien ser descubierta más tarde, en cualquier periodo de la vida del individuo.

Guía orientadora de médicos y servicios: profesionales y centros sanitarios pertenecientes al cuadro médico correspondiente a esta póliza y recomendados por la Compañía para la prestación de los servicios objeto del seguro. La guía puede sufrir modificaciones durante la vigencia de la póliza. Los asegurados tienen a su disposición en las oficinas de la Compañía una relación completa y actualizada de los facultativos y entidades que conforman el cuadro médico de esta póliza.

Habitación convencional: habitación de una sola estancia o habitáculo, dotada de los equipamientos necesarios para la asistencia sanitaria. No se entienden como convencionales las suites o habitaciones con antesala.

Hospital: todo establecimiento público o privado legalmente autorizado para el tratamiento de enfermedades o lesiones o accidentes, provisto de presencia médica permanente y de los medios necesarios para efectuar diagnósticos, tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas y que permita el ingreso del paciente.

A los efectos de la póliza, no se consideran hospitales los hoteles, casas de reposo, balnearios, instalaciones dedicadas principalmente al tratamiento de enfermedades crónicas e instituciones similares.

Los centros, servicios y establecimientos, de cualquier titularidad, autorizados por las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía aparecen recogidos en el Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios, del Ministerio de Sanidad. En caso de centros, servicios y establecimientos, de cualquier titularidad fuera del territorio nacional deben aparecer acreditados como establecimiento sanitario según la legislación de cada país.

Intervención: acción de someter a una persona con una enfermedad, al control o examen necesario, con las pruebas pertinentes, ya sean con efectos de diagnóstico o terapéutico, referentes a los síntomas o alteraciones referidos en la consulta del profesional sanitario. Existen diferentes tipos de intervenciones: quirúrgicas, terapéuticas, diagnósticas. Deben ser efectuadas en todo caso por un médico especialista competente en un centro autorizado (hospitalario o extra hospitalario) y que requiere normalmente la utilización de una sala específica dotada del equipamiento necesario.

Lesión: todo cambio patológico que se produce en un tejido o en un órgano sano y que comporta un daño anatómico o fisiológico, es decir, una perturbación en la integridad física o en el equilibrio funcional.

Material de osteosíntesis: piezas de cualquier naturaleza empleadas para la unión de los extremos de un hueso fracturado o para soldar extremos articulares.

Material ortopédico: piezas anatómicas externas de cualquier naturaleza utilizadas para prevenir o corregir las deformidades del cuerpo, como por ejemplo corsés, arneses o muletas.

Medicamentos: toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos, o que pueda usarse, o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico.

La cobertura por parte de la aseguradora estará supeditada a la prescripción de la terapia más eficiente disponible en el momento, por principio activo y utilizando siempre el fármaco genérico o biosimilar si este estuviera autorizado por la Agencia Española del Medicamento y comercializado en España.

Radiofármacos: son medicamentos que contienen una pequeña cantidad de principio activo, conocido como “trazador”, que se marca con un radionúclido haciendo que emitan una dosis de radiación que se emplea tanto con fines diagnósticos como terapéuticos.

Método terapéutico complejo: se define como método terapéutico complejo todo aquel que precisa para su realización un medio sanitario u hospitalario con equipamiento tecnológico, sala y/o profesional sanitario especializados. Asimismo, en los invasivos la infraestructura sanitaria donde es llevado a cabo debe contar con personal y equipamiento suficientes para hacer frente a cualquier complicación que pueda sufrir el paciente como consecuencia directa o indirecta del mismo. Indicar a título de ejemplo que estarían comprendidos todos los procedimientos de litotricia, radioterapia, quimioterapia, radiología intervencionista, hemodinamia, rehabilitación del lenguaje, endoscopia, aquellos procedimientos cubiertos que precisen láser.

Método terapéutico simple: se define como método terapéutico simple todo aquel prescrito por un médico del cuadro durante el acto de la consulta y para cuya realización no se precisa de un equipo de alta complejidad ni de personal médico, es realizado por personal sanitario no médico. Dentro de este epígrafe estarían incluidos las curas, los inyectables, algunos tipos de fisioterapia.

Recién nacido: persona en la etapa de la vida que se extiende durante las cuatro primeras semanas desde su nacimiento.

Parto: se define como la salida de uno (o más) recién nacidos y la(s) placenta desde el interior de la cavidad uterina al exterior. El parto normal o a término es aquél que se produce entre la 37ª y la 42ª semana desde la fecha de la última menstruación. Los partos ocurridos antes de las 37 semanas se consideran partos prematuros y los que ocurren después de las 42 semanas se consideran partos post-término.

Patología orgánica: lesión estructural en tejidos u órganos del cuerpo humano.

Prótesis: todo elemento de cualquier naturaleza, que reemplaza temporal o permanentemente la ausencia de un órgano, tejido, fluido orgánico, miembro o parte de alguno de éstos. A título de ejemplo, tienen esa consideración los elementos mecánicos (sustituciones articulares) o biológicos (recambios valvulares cardíacos, ligamentos) lentes intraoculares, reservorios de medicamentos, etc.

Prueba diagnóstica básica: es aquella prueba fundamental para poder realizar el diagnóstico de una patología, independientemente de que esta prueba sea simple o compleja (ej: sangre oculta en heces, citología ginecológica, colonoscopia,...).

Prueba diagnóstica compleja: toda aquella prueba que precisa para su realización un medio sanitario u hospitalario con equipamiento tecnológico y profesional sanitario especializado y/o para la interpretación de los resultados por su complejidad. Asimismo, la infraestructura sanitaria donde es llevada a cabo debe contar con personal y equipamiento suficientes para hacer frente a cualquier complicación que pueda sufrir el paciente como consecuencia directa o indirecta de la realización de dicha prueba. Indicar a título de ejemplo que estarían incluidas todas las pruebas: TAC, resonancia, neurofisiología, medicina nuclear, genética, biología molecular, endoscopia, hemodinamia, radiología intervencionista, etc.

Prueba diagnóstica simple: se define como prueba diagnóstica simple toda aquella prueba prescrita por un médico del cuadro durante el acto de la consulta y para cuya realización no se precise de equipo de alta complejidad ni interpretación específica por un especialista. Dentro de este epígrafe estarían incluidas la analítica simple de sangre y orina y la radiología simple.

Psicología: ciencia que implica la aplicación práctica del conocimiento, habilidades y técnicas para el diagnóstico, prevención o solución de problemas individuales o sociales, especialmente en cuanto a la interacción entre el individuo y el entorno físico y social.

Servicios a domicilio: visita en el domicilio del asegurado, a petición del mismo, por parte de un médico de familia, pediatra/ puericultor o enfermero, en aquellos casos en que el asegurado se encuentre, por razón de su enfermedad, incapacitado para trasladarse al consultorio, siempre que la Compañía tenga concertada la prestación de este servicio en dicho lugar.

Servicios de asistencia urgente: asistencia en caso justificado tanto en el domicilio del asegurado, como en cualquier otro lugar del territorio nacional donde se encuentre el asegurado, siempre que la Compañía tenga concertada la prestación de este servicio en dicho lugar. El servicio será prestado por médico de familia y/o enfermero.

Tratamiento: conjunto de medios de cualquier tipo (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o bien físicos), los cuales tendrán como finalidad primaria la curación o el alivio de enfermedades o algunas de estas, una vez que ya se ha llevado al diagnóstico de las mismas.

Urgencia: se considera “urgencia” a toda situación clínica que no lleve aparejado un compromiso vital o daño irreparable en la integridad física del paciente, que precise una pronta atención sanitaria.

Urgencia vital / emergencia médica: es aquella situación clínica que requiere atención médica inmediata, dado que un retraso en la misma puede derivar un compromiso vital o daño irreparable en la integridad física del paciente que pueda suponer la pérdida o deterioro significativo de una función, miembro, órgano del cuerpo de la misma.

Título III. Objeto de la póliza

Artículo 1. Objeto de la póliza

El objeto de la póliza es la asistencia sanitaria completa con acceso a especialidades médicas y hospitalización detalladas en el artículo 2.

Cuando la póliza entre en vigor el asegurado deberá tener como máximo 75 años, siendo además necesario:

- a. Ser persona física.
- b. Cumplir con las afirmaciones del cuestionario de salud manifestadas por el asegurado en la cotización del seguro.
- c. Ser residente en España.

Artículo 2. Definición de las coberturas

En este artículo se describen cada uno de los riesgos cubiertos por la póliza indicando asimismo los hechos que se excluyen para cada uno de ellos.

Las coberturas contratadas constan en las Condiciones Particulares de la póliza.

¿Qué cubrimos?

La prestación de los servicios para la prevención y cuidado de la salud del asegurado detallados a continuación, cualquiera que sea la causa que la haya provocado y de acuerdo con las delimitaciones y exclusiones aplicables al contrato.

Las prestaciones que son objeto de esta póliza están condicionadas al cumplimiento de los periodos de carencia indicados en el artículo 4 y siempre y cuando sean patologías posteriores a la contratación de la póliza y no conocidas por el asegurado o, siendo anteriores y conocidas por el asegurado, hayan sido declaradas por éste a la Compañía sin que la misma haya excluido las mismas en el momento de la contratación de la póliza.

La acreditación de los actos y servicios correspondientes a una especialidad médica, es decir, los servicios que puede realizar un profesional sanitario de dicha especialidad, está basada en la Clasificación Terminológica y Codificación de Actos y Técnicas Médicas (Nomenclátor) de la Organización Médica Colegial de España.

La Compañía garantiza la prestación de la asistencia sanitaria en los términos establecidos en la póliza, no quedando vinculada por las decisiones que puedan adoptar profesionales pertenecientes o no a su cuadro médico y que no sean objeto de dicha cobertura asegurada.

Con carácter general y con las limitaciones y exclusiones resaltadas en el condicionado de esta póliza, las prestaciones sanitarias cubiertas son las correspondientes a las siguientes especialidades:

2.1. Asistencia primaria

2.1.1. Medicina Familiar

Comprende la asistencia médica en consulta, indicación y prescripción de las pruebas y medios diagnósticos básicos (analítica y radiología general), durante los días y horas establecidos al efecto por el facultativo, y la asistencia médica a domicilio cuando por motivos que dependan sólo de la enfermedad que aqueje al asegurado se encuentre impedido para trasladarse a la consulta del médico. En los casos urgentes, el asegurado deberá acudir a los servicios permanentes

de urgencia, o bien ponerse en contacto con el servicio telefónico de la Compañía indicado en la guía de uso que encontrará en su área de clientes en www.nnespana.es.

2.1.2. Pediatría y puericultura

Comprende la asistencia de niños hasta cumplir los 15 años de edad, en consultorio y a domicilio, la indicación y prescripción de las pruebas y medios diagnósticos básicos (analítica y radiología general) aplicándose las mismas normas ya citadas para la cobertura de Medicina Familiar.

2.1.3. Servicio de enfermería

Comprende la asistencia en consulta y a domicilio.

2.2. Urgencias

Comprende la asistencia sanitaria en casos de urgencia que se prestará en los centros de urgencia permanente que estén concertados con la Compañía e indicados en la Guía Orientadora de Médicos y Servicios correspondiente a este producto.

En caso justificado, se atenderá al asegurado, en el lugar donde se encuentre, por los servicios permanentes de guardia, únicamente en aquellas poblaciones en las que la Compañía tenga concertada la prestación de dicho servicio.

2.2.1. Teléfono 24 horas

Servicio telefónico que comprende la atención informativa facilitada por un equipo médico, que asesorará al asegurado sobre sus preguntas de carácter médico, tratamientos, medicación, lectura de análisis, etc., las 24 horas del día, los 365 días del año.

2.3. Especialidades médicas

2.3.1. Alergología

Incluye la determinación de IgE específica frente a alérgenos completos (extractos naturales) **pero quedan excluidas de cobertura las determinaciones de IgE específica frente a alérgenos recombinantes e IgG4. Queda excluido el test cualitativo de anticuerpos IgE y el diagnóstico molecular de la alergia (microarrays).**

2.3.2. Análisis Clínicos

Quedan excluidos los test de disbiosis intestinal, test intolerancia alimentaria ALCAT, test de Actividad Diaminoxidasa (DAO), kit de paneles de anticuerpos de resultado cualitativo y PCR Múltiple.

2.3.2.1. Estudios Genéticos

Comprende exclusivamente aquellos estudios genéticos, **en paciente afecto y sintomático, cuya finalidad sea el diagnóstico de una determinada enfermedad que no pueda ser diagnosticada por otros estudios o pruebas complementarias, o aquellos que sean imprescindibles para pautar un tratamiento (salvo los estudios genéticos excluidos expresamente en el artículo 3 "Exclusiones aplicables a todas las coberturas"). También quedan excluidos de cobertura todos aquellos estudios genéticos con bajo rendimiento diagnóstico, es decir cuando la probabilidad de poder diagnosticar la enfermedad aplicando la realización del estudio genéticos sea menor del 10%. Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico.**

Incluye el estudio de los genes BRCA 1 y BRCA 2 o el panel genético para estudio de cáncer hereditario de mama y ovario en sangre periférica en las siguientes indicaciones:

A) Paciente sin antecedente personal de cáncer de mama u ovario que cumpla los siguientes requisitos:

- con 2 o más familiares de 1º o 2º grado menor de 50 años afectado por cáncer de mama
- con 2 o más familiares de 1º o 2º grado afectado por cáncer de ovario a cualquier edad
- con 2 o más familiares de 1º o 2º grado menor de 50 años afectado por cáncer de mama y por cáncer de ovario a cualquier edad

- B) Paciente mayor de 50 años con antecedente de cáncer de mama
- con 2 o más familiares de 1º o 2º grado menor de 50 años afectado por cáncer de mama
 - con 2 o más familiares de 1º o 2º grado afectado por cáncer de ovario a cualquier edad
 - con 2 o más familiares de 1º o 2º grado menor de 50 años afectado por cáncer de mama y por cáncer de ovario a cualquier edad
- C) Paciente varón con cáncer de mama
- D) Paciente menor de 50 años con cáncer de mama
- E) Paciente con cáncer de ovario y/o cáncer de mama

Incluye el panel de 24 genes para el estudio de cáncer hereditario colorrectal en sangre periférica exclusivamente en los siguientes supuestos:

- Cáncer de colon < 50 años
- Cáncer de endometrio < 50 años
- Cáncer de tubo digestivo < 50 años
- > 5 pólipos colónicos < 45 años
- Antecedentes familiares: 2 familiares de primer grado con cáncer digestivo o cáncer endometrial < 50 años
- Antecedentes familiares: 1 familiar primer grado con cáncer colon más cáncer endometrial

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico.

Incluye el estudio molecular HLA DQ2/DQ8 **exclusivamente para menores de 16 años que cumplan estos tres criterios:**

- **con sospecha clínica fundada**
- **anticuerpos IgA antitranglutaminasa en sangre positivos con valores 10 veces por encima del valor normal**
- **anticuerpos IgA antiendomiso en sangre positivos**

Incluye la determinación mediante biopsia líquida de la mutación T790M de EGFR positivo en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico tras progresión.

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico

Queda excluido el tipaje DNA HLA clase I y II, estudio de PCA3, secuenciación genómica, estudio del exoma clínico genético completo, microarray, farmacogenética (excepto el estudio para la determinación del déficit de dihidropirimidina deshidrogenasa) y terapia génica.

2.3.3. Anatomía Patológica

Incluye la realización de las siguientes dianas terapéuticas: BRAF, ALK, K-RAS, N-RAS, HER2, EGFR, C-KIT, ROS-1, PDL-1, Inestabilidad de Microsatélites en cáncer de colon, metilación MGMT en tumores cerebrales, PIK3CA, BRCA1 y BRCA2 somático en cáncer de ovario previas a la administración de determinados fármacos, siempre que en la ficha técnica de dicho fármaco establecida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, se exija su determinación. Estos criterios se aplican igualmente en la especialidad de estudios genéticos.

2.3.4. Anestesiología

2.3.5. Angiología y Cirugía Vascular

2.3.6. Aparato Digestivo

La elastografía hepática está cubierta, **una vez al año por asegurado, solo para evaluar la evolución del grado de fibrosis hepática en hepatopatías crónicas, con exclusión de las que tienen alguna relación con el alcoholismo.**

La técnica de disección endoscópica submucosa **se incluye únicamente para el tratamiento de lesiones de la mucosa gástrica/colorectal, premaligna o maligna incipiente en las que se ha descartado poliplectomía convencional y que se plantea el tratamiento quirúrgico. Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico.**

Incluye la realización de entero-resonancia.

Se excluye el tratamiento de balón intragástrico y cualquier tratamiento endoscópico de obesidad.

Incluye el tratamiento con radiofrecuencia del esófago de Barret **en displasias leves extensas de más de 5cm y displasias moderadas o de alto grado.**

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico.

2.3.7. Cardiología

Incluye la realización de resonancia cardiaca y resonancia cardiaca de estrés, así como el medicamento necesario para la realización de esta prueba. La determinación de Troponina queda **cubierta únicamente en régimen de ingreso hospitalario.**

Se incluye la navegación cardiaca tridimensional en electrofisiología cardiaca **exclusivamente para las siguientes indicaciones: fibrilación auricular, arritmias en cardiopatía congénita, arritmias ventriculares hereditarias y taquicardias ventriculares relacionadas con cicatriz de etiología isquémica.**

Queda excluido el hólter implantable subcutáneo.

2.3.8. Cirugía Cardiovascular

Queda excluida la técnica de crioablación y las técnicas percutáneas para el recambio o reparación de válvulas cardíacas.

2.3.9. Cirugía General y del Aparato Digestivo

Incluye la cirugía por vía laparoscópica. En el tratamiento de hemorroides se incluyen las técnicas de extirpación y láser, así como la esclerosis con el uso de bandas elásticas, siendo estas últimas a cuenta del asegurado.

Queda excluida la laparoscopia 3D, la cirugía bariátrica en obesidad, la cirugía metabólica en diabetes y cualquier tipo de abdominoplastia o cirugía de componente estético.

2.3.10. Cirugía Maxilofacial

Comprende el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de las enfermedades y traumatismos que involucren exclusivamente a la mandíbula, maxilar y huesos propios de la cara.

Están excluidos los tratamientos propios de la especialidad de Odontología, así como tratamientos estéticos y/o que tengan finalidad funcional del área bucodental del paciente, entre otros las cirugías ortognáticas, preimplantológicas y preprotésicas.

2.3.11. Cirugía Ortopédica y Traumatológica

Incluye la cirugía por vía artroscópica. Queda excluida la cirugía endoscópica de la columna, así como otras técnicas nuevas de reciente aparición salvo que se haya comunicado por la Compañía en escrito dirigido al tomador su inclusión en cobertura.

2.3.12. Cirugía Pediátrica

En idénticos términos y condiciones que la cirugía de adultos.

2.3.13. Cirugía Reparadora

Incluye la reconstrucción de la mama afectada tras mastectomía y la remodelación de la mama sana contralateral, esta última con un límite máximo de un año después de la cirugía oncológica.

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico.

Las técnicas contempladas en la remodelación de la mama sana contralateral son exclusivamente: reducción mamaria y mastopexia. Queda excluida cualquier otra intervención con componente estético, incluso las que se fundamenten en razones psicológicas, entre las que se encontrarían por ejemplo las cirugías de rinoseptoplastia, de diástasis de rectos, así como la cirugía del lipedema.

2.3.14. Cirugía Torácica

Incluye un programa intensivo de fisioterapia respiratoria postoperatoria durante el ingreso tras cirugía torácica que cubre hasta un máximo de 5 sesiones.

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico.

2.3.15. Dermatología**2.3.16. Endocrinología****2.3.17. Geriatria****2.3.18. Hematología y Hemoterapia**

Incluye trasplantes autólogos tanto de médula ósea como de células progenitoras de sangre periférica, **exclusivamente para tratamientos de tumores de estirpe hematológica.**

El estudio del inmunofenotipo leucocitario sólo queda cubierto en estudio de leucemias y linfomas.

2.3.19. Medicina Interna**2.3.20. Medicina Nuclear**

Los medios de contraste son por cuenta de la Compañía. El PET y PET/ TC exclusivamente con el 18-fludesoxiglucosa (18 FDG) son objeto de cobertura:

- a) para el diagnóstico, estadificación, monitorización de la respuesta al tratamiento y detección en caso razonable de recidiva en procesos oncológicos y
- b) para las siguientes indicaciones no oncológicas (autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en la ficha técnica de 18-fludesoxiglucosa (18 FDG))

1. Cardiología

Evaluación de la viabilidad miocárdica en pacientes con disfunción grave del ventrículo izquierdo y que son candidatos a revascularización, sólo cuando las técnicas de imagen convencionales no son concluyentes.

2. Neurología

Localización de focos epileptógenos en la valoración prequirúrgica de la epilepsia temporal parcial.

3. Enfermedades infecciosas o inflamatorias

Localización de focos anómalos para orientar el diagnóstico etiológico en caso de fiebre idiopática. Diagnóstico de infección en caso de:

- Presunta infección crónica de huesos o de las estructuras adyacentes: osteomielitis, espondilitis, discitis u osteítis, incluso cuando existen implantes metálicos
- Pacientes diabéticos con un pie indicativo de neuroartropatía de Charcot, osteomielitis o una infección de tejidos blandos
- Prótesis de cadera dolorosa
- Prótesis vascular
- Detección de focos metastásicos sépticos en caso de bacteriemia o endocarditis
- Detección de la extensión de la inflamación en caso de:
 - Sarcoidosis
 - Enfermedad intestinal inflamatoria
 - Vasculitis que afecta a los grandes vasos

Seguimiento del tratamiento:

Equinococosis alveolar irreseccable, en la detección de focos activos del parásito durante el tratamiento médico y tras la suspensión del tratamiento.

Incluye la realización de PET RM **exclusivamente para procesos oncológicos.**

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico. Queda excluido cualquier radiotrazador que no sea 18FDG.

2.3.21. Nefrología

Incluye las técnicas de diálisis exclusivamente en procesos agudos. **Quedan excluidos los tratamientos crónicos de diálisis y hemodiálisis.**

2.3.22. Neumología

Incluye la ecobroncoscopia en las siguientes indicaciones:

- TBNA (aspiración con aguja transbronquial guiada por ultrasonido endobronquial) negativa
- la estadificación de un mediastino radiológicamente normal en cáncer de pulmón sospechado o confirmado
- la re-estadificación tras quimioterapia de inducción
- el diagnóstico de masas mediastinales, hiliares peribronquiales, paratraqueales o intrapulmonares

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico.

2.3.23. Neurocirugía

Incluye exclusivamente la cirugía con asistencia de neuronavegación quirúrgica para los procesos intracraneales, y la monitorización electrofisiológica intraoperatoria para procesos intracraneales y para cirugía de columna.

Queda excluida la cirugía endoscópica de columna, así como otras técnicas nuevas de reciente aparición salvo que se haya comunicado por la Compañía en escrito dirigido al tomador su inclusión en cobertura.

2.3.24. Neurofisiología Clínica

2.3.25. Neurología

2.3.26. Obstetricia y Ginecología

Incluye las intervenciones ginecológicas por vía laparoscópica.

Incluye para el diagnóstico de la infertilidad y esterilidad **exclusivamente las siguientes pruebas: determinaciones analíticas hormonales basales (excepto hormona antimülleriana), ecografía, histerosalpingografía e histeroscopia, solamente hasta el diagnóstico, es decir, una vez empiece el tratamiento no se cubrirá ningún servicio más relacionado con el mismo.**

Incluye también planificación familiar: ligadura de trompas, implantación del DIU (**siendo el dispositivo por cuenta del asegurado** independientemente de la finalidad terapéutica del mismo) y el seguimiento del tratamiento con anovulatorios.

Incluye las siguientes pruebas genéticas:

- Cariotipo
- factor V Leiden y mutación 20210 del gen de la protrombina, precisando estas dos determinaciones autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico, siendo objeto de cobertura cuando hay antecedentes personales de abortos de repetición y/o de procesos tromboembólicos.

Cualquier otra prueba genética distinta de las ya mencionadas, estará excluida.

Incluye la realización de tomosíntesis de mama así como el uso de plataformas genómicas para el pronóstico del cáncer de mama (ONCOTYPE, MAMMAPRINT, PROSIGNA) prescritas por un especialista del cuadro médico y siempre que sea preciso para el tratamiento de conformidad con las recomendaciones establecidas respectivamente por cada una de las plataformas genómicas ya indicadas.

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico.

Incluye el estudio del DNA circulante en plasma materno (test de cribado prenatal no invasivo) para el cribado de trisomías fetales (13, 18, 21 y cromosomas sexuales) cuando el índice de riesgo del cribado combinado del primer trimestre esté entre 1/50 y 1/250 y la gestante se encuentre entre la 10ª y 18ª semana de gestación.

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico. Queda excluido los niveles de PLGF y SFLT1 (indicadores de preeclampsia).

Incluye rehabilitación de suelo pélvico **exclusivamente para mujeres con incontinencia urinaria moderada-severa derivada de un parto, con un límite máximo de 1 año después del parto para cualquier asegurada cuyo parto estaría cubierto por su póliza aunque por decisión de la propia asegurada decida dar a luz sin hacer uso de dicha cobertura. Se cubre hasta un máximo de 10 sesiones por parto.**

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico.

La asegurada también podrá acceder al plan de recuperación del suelo pélvico, que encontrará en la App y el área de clientes www.nnespana.es, a través del programa telefónico disponible en la guía de uso y proporcionado **exclusivamente por nuestra plataforma telefónica, formada por un equipo multidisciplinar, para recuperar el tono muscular apropiado y prevenir o tratar disfunciones o patologías secundarias.**

2.3.26.1. Cirugía de la Mama

La cirugía de mama está cubierta en las siguientes situaciones:

- Procesos tumorales benignos. **Excluye la reconstrucción mamaria.**
- Procesos tumorales malignos: incluye la cirugía en la mama afectada. Incluye la reconstrucción mamaria posterior y la remodelación de la mama sana contralateral, esta última con un límite máximo de un año después de la cirugía oncológica, si es considerada como opción terapéutica mediante informe médico.
- Personas no afectas de cáncer de mama en las que la cirugía profiláctica de mama se considera una opción terapéutica tras el resultado de BRCA1 y BRCA2. Incluye la reconstrucción mamaria posterior.

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico

Las técnicas de reconstrucción contempladas en la cobertura son exclusivamente: **reconstrucción mamaria con expansores y prótesis, reconstrucción con colgajo músculo-cutáneo de dorsal ancho, reconstrucción DIEP y reconstrucción TRAM.**

Las técnicas contempladas en la remodelación de la mama sana contralateral son exclusivamente: reducción mamaria y mastopexia.

2.3.26.2. Asistencia de Neonatología

Comprende el reconocimiento médico, administración de vacunas, y realización de aquellas pruebas que de manera sistemática se efectúan al recién nacido durante sus primeras 48 horas de vida, de conformidad con el protocolo asistencial aplicable según cada comunidad autónoma, **excluyendo cualquier prestación médica que sea consecuencia de una patología o complicación al nacer.**

2.3.26.3 Asistencia al recién nacido

Comprende los gastos derivados de la asistencia sanitaria al recién nacido, **siempre y cuando esté dado de alta como asegurado en la Compañía y cuente con dicha cobertura. Cualquier gasto derivado de la gestación por sustitución (gestación subrogada), tanto de la madre como del recién nacido, no es objeto de cobertura por la póliza.**

2.3.27. Oftalmología

Incluye la fotocoagulación por láser **exclusivamente para retinopatías isquémicas, edema macular, glaucoma y lesiones periféricas retinianas (agujeros o desgarros); el cross linking corneal para el tratamiento del queratocono; y la cirugía para el trasplante de córnea siendo la córnea a trasplantar por cuenta de la Compañía. Queda excluida la ortóptica, la pleóptica y la cirugía refractiva de cualquier tipo (para miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo).**

2.3.28. Oncología Médica

La prescripción del tratamiento deberá ser siempre realizada por el especialista en Oncología Médica que esté encargado de la asistencia al enfermo. Los tratamientos correrán por cuenta de la Compañía, siempre que se apliquen en centro asistencial, tanto en régimen de Unidad de Día Oncológica, como en ingreso cuando éste fuera necesario.

Incluye los medicamentos específicamente citostáticos, **cuya comercialización se encuentre autorizada en el mercado nacional y siempre que se empleen en aquellos tratamientos para los que se encuentre expresamente indicado de conformidad con la ficha técnica del producto y cuya administración sea por vía parenteral, en tantos ciclos como sea necesario, o mediante instilación vesical.**

Incluye la quimioterapia intraperitoneal, **en el caso de carcinomatosis peritoneal por tumores de ovario o de origen digestivo; y la quimioterapia intratecal en el caso de linfomas de alto grado o carcinomatosis meníngea.**

Incluye también los medicamentos sin efecto antitumoral **que se administren de forma simultánea junto a los citostáticos durante la sesión de quimioterapia, para evitar sus efectos adversos o secundarios.**

Incluye el uso de Ioduro (¹³¹I) de sodio **para el tratamiento del hipertiroidismo y del cáncer de tiroides, así como el uso de Citrato de ytrio (90Y) para la sinoviortesis radioisotópica.**

Incluye el estudio para descartar déficit de dihidropirimidina deshidrogenasa en pacientes candidatos a tratamiento con dihidropirimidina por vía parenteral.

Quedan expresamente excluidos de cobertura asegurada los tratamientos experimentales, los de uso compasivo, la terapia hormonal, los inmunoestimulantes, los inmunosupresores, la terapia génica y los realizados para indicaciones no recogidas en la ficha técnica del medicamento.

2.3.29. Otorrinolaringología

Incluye la cirugía mediante láser CO2 y radiofrecuencia.

Queda excluido el coste de los implantes cocleares, así como todas las consultas y pruebas diagnósticas pre y postquirúrgicas para el ajuste del dispositivo. Se excluye cualquier rinoplastia excepto la secundaria a traumatismo o cirugía previa no estética, que siempre deberá ser realizada previa valoración por informe médico, por un médico de esta especialidad.

2.3.30. Psiquiatría

El ingreso psiquiátrico **sólo se cubre en régimen de ingreso (es decir, con pernocta) y sólo comprende el tratamiento de brotes agudos.**

Queda limitado a un periodo máximo de 50 días por asegurado/anualidad de póliza.

2.3.31. Radiodiagnóstico-Diagnóstico por Imagen

Comprende las técnicas habituales de diagnóstico. Los medios de contraste serán por cuenta de la Compañía. También incluye:

- a) La colonografía realizada mediante tomografía computarizada (TC) en las siguientes indicaciones:
- Cribado de cáncer de colon y poliposis colónica en pacientes sin historia clínica conocida de cáncer de colon, poliposis o enfermedad inflamatoria intestinal, siempre que presenten antecedentes familiares de estas patologías o sean candidatos al cribado por edad (a partir de 50 años).
 - Cribado de cáncer de colon y poliposis colónica en pacientes en los que la colonoscopia convencional esté contraindicada por su situación clínica o entrañe un mayor riesgo.
 - Como complemento a la colonoscopia convencional cuando ésta no haya podido alcanzar la longitud completa del colon.

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico.

- b) La coronariografía por TC: **únicamente para pacientes sintomáticos que presenten baja o intermedia probabilidad de enfermedad coronaria, en los que no sea posible realizar una prueba de detección de isquemia o ésta sea negativa o no concluyente; pacientes asintomáticos pero con prueba de detección de isquemia positiva o dudosa; para estudio de anomalías coronarias: sospecha de anomalía o identificación del trayecto en paciente ya diagnosticado; para evaluación de venas pulmonares previa a ablación de fibrilación auricular; para estudio coronario previo a cirugía valvular cardíaca y para evaluación de stents o injertos coronarios.**

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico. Queda excluida la valoración del score cálcico.

2.3.32. Radioterapia

Es objeto de cobertura la radioterapia exclusivamente para procesos oncológicos **y únicamente a través de las siguientes técnicas: radioterapia de intensidad modulada (IMRT), radioterapia externa conformacional 3D, radioterapia estereotáxica cerebral y corporal (IGRT/SBRT), radioterapia intraoperatoria y braquiterapia.**

Se excluye la protonterapia y neutronterapia así como otras técnicas distintas de las mencionadas expresamente salvo que se haya comunicado por la Compañía en escrito dirigido al tomador su inclusión en cobertura. Precisa autorización previa y por escrito de la Compañía tras valoración con informe médico facilitado por el asegurado. Se excluye la radioembolización con esferas.

2.3.33. Rehabilitación

Comprende las consultas encaminadas al diagnóstico, valoración y prescripción de los tratamientos de fisioterapia contemplados en la cobertura de fisioterapia.

2.3.34. Reumatología

2.3.35. Urología

Incluye la Resonancia Magnética Multiparamétrica de próstata en las siguientes indicaciones:

- Estadificación local, regional o a distancia
- Detección o guía para biopsia diagnóstica ante sospecha de riesgo clínico en los siguientes casos:
- PSA 4-10 (zona gris) con una ratio (libre/total) inferior a 0,13. Procedería si persiste la elevación tras 3 meses de seguimiento/tratamiento.
- PSA>10 y/o ratio inferior a 0,13. Implica RNM Multiparamétrica.
- Monitorización terapéutica

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico.

Incluye la biopsia por fusión de próstata **exclusivamente cuando tras la realización de una RM multiparamétrica el resultado es PIRADS 4 o PIRADS 5.**

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico.

Incluye la fotovaporización y enucleación de próstata con láser. Incluye la litotricia endoureteral y vesical con láser.

Queda excluida la crioterapia prostática, electroporación irreversible y otras técnicas focales.

Incluye para el diagnóstico de infertilidad y esterilidad **exclusivamente las siguientes pruebas: determinaciones hormonales basales, seminograma básico y cultivos bacteriológicos de semen. Solamente hasta el diagnóstico, es decir, una vez empiece el tratamiento no se cubrirá ningún servicio más relacionado con el mismo.**

2.4. Otros Servicios asistenciales

2.4.1. Ambulancia

Serán objeto de cobertura los traslados realizados en ambulancia, desde el lugar donde se encuentre el asegurado hasta aquel hospital donde va a ingresar en régimen de hospitalización o acuda por urgencia y bajo la cobertura de la Compañía. Quedan igualmente cubiertos los traslados de retorno del asegurado desde el Hospital hasta su domicilio, así como los producidos entre centros hospitalarios del cuadro médico de la Compañía debido a que los recursos asistenciales en el hospital donde se encuentre el asegurado no son los que su atención médica requiere.

Igualmente quedan cubiertos los traslados para tratamientos de quimioterapia y radioterapia en Hospital de Día. En todos estos supuestos el servicio se prestará por vía terrestre, dentro de territorio nacional, a través de los medios concertados por la Compañía y siempre que el estado físico del asegurado impida su traslado por otro medio ordinario (taxi, vehículo particular, etc.) y sea autorizado a través del servicio telefónico 24 horas de la Compañía.

Esta prestación no incluye los traslados requeridos para la realización de tratamientos de fisioterapia, pruebas diagnósticas, ni para asistencia a consultas, ni en general cualquier otro no contemplado en el párrafo anterior. Están por tanto, excluidos de cobertura los servicios prestados por proveedores no concertados o por el Servicio público de salud dependiente de la Comunidad Autónoma o de la Administración Central.

2.4.2. Atención Especial en Domicilio

Se llevará a cabo, **siempre que la Compañía tenga concertada la prestación de este servicio en dicho lugar**, por los equipos sanitarios que designe la Compañía, cuando la patología del enfermo requiera cuidados especiales sin llegar a precisar ingreso hospitalario ni equipamiento especializado, **siempre previa prescripción del médico y autorización de la Compañía tras valoración con informe médico facilitado por el asegurado**. La medicación, el material y el equipamiento siempre será por cuenta del asegurado. No comprende la asistencia a problemas de tipo social.

2.4.3. Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matronas)

La asistencia al parto por matrona se realizará en todo caso en régimen de ingreso hospitalario.

2.4.4. Fisioterapia

Está comprendida únicamente con carácter ambulatorio **y exclusivamente para las afecciones de origen en el aparato locomotor**, considerando como tales exclusivamente aquellas estructuras del cuerpo humano que realizan la función de locomoción o desplazamiento, no aquellas por tanto como la articulación temporo-mandibular o la pared/musculatura abdominal que no realizan dicha función, y siempre que no se trate de un proceso crónico (más de 6 meses de evolución) o degenerativo, hasta la mayor recuperación funcional posible del paciente, determinada por su médico rehabilitador y realizada por fisioterapeutas titulados y colegiados. Incluye terapia con ondas de choque **para lesiones osteotendinosas crónicas (más de 6 meses de evolución) del aparato locomotor con un límite de 5 sesiones por articulación/año**. **Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico.**

En régimen de ingreso hospitalario se prestará **sólo y exclusivamente para la recuperación del aparato locomotor secundaria a una cirugía ortopédica, para la recuperación inmediata tras una cirugía torácica, un infarto agudo de miocardio o una cirugía con circulación extracorpórea**.

También incluye el drenaje linfático tras cirugía por proceso oncológico.

Requiere autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico.

Incluye la rehabilitación de suelo pélvico **exclusivamente con los criterios recogidos en el apartado de Obstetricia y Ginecología**.

Queda excluida la rehabilitación de origen neurológico, la atención temprana, la terapia ocupacional, rehabilitación cardíaca en régimen ambulatorio, rehabilitación respiratoria salvo postcirugía torácica en ingresados, rehabilitación de la articulación temporomandibular, la rehabilitación vestibular, rehabilitación en medios acuáticos, rehabilitación oftalmológica o aquellas que usen equipamiento robótico.

Queda excluido cualquier tipo de tratamiento de fisioterapia a domicilio.

Quedan excluidos los tratamientos de fisioterapia y rehabilitación cuando hayan conseguido la recuperación funcional, o el máximo posible de ésta, o cuando se convierta en terapia de mantenimiento, así como la rehabilitación neuropsicológica o estimulación cognitiva.

2.4.5. Logopedia y foniatría

Requiere siempre autorización previa de la Compañía tras valoración de informe médico y debe estar prescrita por especialista en otorrinolaringología (en caso de procesos orgánicos de laringe y cuerdas vocales) o un neurólogo (en caso de accidente cerebrovascular agudo).

Se cubren hasta **un máximo de 80 sesiones al año por asegurado.**

Está cubierta exclusivamente:

En relación con procesos orgánicos referidos a laringe y cuerdas vocales:

1. Inflamación: edemas
2. Tumores:
 - a) Benignos: nódulos, pólipos.
 - b) Malignos: cáncer de laringe (con afectación parcial o total)
3. Alteraciones de las propias cuerdas vocales:
 - a) Parexias (disminución del movimiento de la(s) cuerda(s) porque o el músculo o el nervio están lesionados)
 - b) Parálisis de cuerda (ausencia de movimiento de la(s) cuerda(s) porque o el músculo o el nervio están lesionados)
4. Malformaciones congénitas

Es objeto de cobertura asegurada **exclusivamente la terapia reeducativa y la reeducación del lenguaje para procesos derivados de accidente cerebro vascular agudo.**

2.4.6. Nutrición

El acceso a esta especialidad tendrá que ser **prescrito por especialistas en endocrinología, oncología, medicina interna, geriatría o pediatría autorizados por la Compañía. Se cubre cuando existe una patología médica (pacientes oncológicos, diabetes, problemas de obesidad con IMC>30 o trastorno alimentario severo).**

2.4.7. Podología (exclusivamente quiropodia)

Se cubre **exclusivamente quiropodia** entendiendo como tal el tratamiento para la eliminación de callosidades y alteraciones en las uñas de los pies practicado por un podólogo. Limitado a 12 sesiones como máximo del tratamiento por asegurado y anualidad del seguro.

2.4.8. Prótesis

Comprende exclusivamente las prótesis internas y materiales implantables internos expresamente indicados a continuación.

En aquellos casos en los que así lo requiera la Compañía, el asegurado deberá facilitar los informes y/o presupuestos.

1. **Oftalmología:** incluye **exclusivamente la lente intraocular monofocal simple, excluida la tórica, la lente monofocal plus, la lente de foco extendido y cualquier otro modelo de lente monofocal avanzada**, utilizada para la cirugía de cataratas. Incluye también el tejido corneal procedente **exclusivamente de banco de tejido nacional para el trasplante de córnea.**
2. **Traumatología y Cirugía Ortopédica:** prótesis de cadera, de rodilla, y de otras articulaciones; material necesario para la fijación de columna; disco intervertebral; material de interposición intervertebral (intersomático o interespinoso); material necesario para vertebroplastia-cifoplastia; material osteo-ligamentoso biológico obtenido de bancos de

tejidos nacionales; material de osteosíntesis; sustitutos óseos **exclusivamente para cirugía de columna y rellenos óseos tras cirugía tumoral.**

3. **Área Cardiovascular:** las siguientes prótesis vasculares: stent; by-pass periférico o coronario, medicalizado o no medicalizado; la endoprótesis de aorta, que requerirá autorización expresa de la Compañía tras valoración de informe médico; válvulas cardíacas, **con exclusión de las válvulas o dispositivos de reparación valvular implantadas por vía percutánea o transapical;** los conductos valvulados aórticos siempre que estén asociados a una cirugía valvular aórtica; marcapasos con **exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial; coils y/o material de embolización.**
4. **Quimioterapia o Tratamiento del Dolor:** reservorios.
5. **Otros materiales quirúrgicos:** mallas abdominales, excepto las mallas biológicas; stent biliar; endoprótesis esofágica, duodenal y colónica; endoprótesis ureteral; sistemas de suspensión urológica; sistemas de derivación de líquido cefalorraquídeo (hidrocefalia); prótesis testicular, prótesis de mama y expansores, tanto en la mama afectada por una cirugía tumoral previa como en los casos en los que la mastectomía profiláctica se considere una opción terapéutica tras el resultado del BRCA1 y BRCA2.
6. **Materiales de fijación ósea en cirugías craneales y/o maxilofaciales.** Incluye sustitutos óseos exclusivamente para rellenos óseos tras cirugía tumoral.

2.4.9. Programa Materno Infantil

Comprende clases teóricas y prácticas de preparación al parto, exámenes de salud del niño, así como asesoramiento telefónico por profesionales de enfermería durante los seis primeros meses de vida del niño.

2.4.10. Psicología

Comprende la atención psicológica de carácter individual prescrita por Psiquiatras, Médicos Asesores de Salud Familiar, Pediatras u Oncólogos Médicos y cuya finalidad sea el tratamiento de patologías susceptibles de intervención psicológica. Asimismo, comprende el diagnóstico psicológico simple. Los test psicométricos **serán por cuenta del asegurado.** Comprende hasta un máximo de 15 sesiones por asegurado y anualidad del seguro. Queda excluido el psicoanálisis, la terapia psicoanalítica, la hipnosis, tratamiento de la narcolepsia y los servicios de rehabilitación psicosocial o neuropsiquiatría.

2.4.11. Terapias respiratorias domiciliarias

Comprende exclusivamente los siguientes tratamientos:

- a) Oxigenoterapia: líquida, con concentrador y gaseosa.

La oxigenoterapia líquida deberá estar prescrita para administrarse durante al menos 15 horas diarias. La Compañía solo se hará cargo de un tipo de tratamiento de oxigenoterapia. Excluye el concentrador de oxígenos portátil.

- b) Generación de presión positiva en la vía aérea con CPAP para tratamiento del Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño. **Queda excluido el autoCPAP para este tratamiento.**
- c) Ventiloterapia parcial con BIPAP y Aerosolterapia.

2.5. Asistencia hospitalaria

La hospitalización se realizará en clínica u hospital. En caso de pernocta, el enfermo ocupará habitación individual convencional y cama de acompañante excepto en las hospitalizaciones psiquiátricas, en U.V.I. e incubadora y serán por cuenta de la Compañía los gastos derivados de la realización de los métodos diagnósticos y terapéuticos, tratamientos quirúrgicos (incluidos gastos de quirófano y medicamentos **siempre que se empleen de conformidad con las indicaciones que figuran en la ficha técnica del producto, excepto medicación que no cuente con autorización para su comercialización en España**) y estancias con la manutención del enfermo. Se excluye el uso de radiofármacos con fines terapéuticos excepto el uso de Ioduro (131I) de sodio para el tratamiento del cáncer de tiroides. Excluye la asistencia por motivos de tipo social.

2.6. Medicina preventiva

Incluye programas aplicados a poblaciones sanas que contemplan diferentes actividades como consulta médica, exploración física y pruebas diagnósticas básicas prescritas por el especialista correspondiente, para el diagnóstico precoz de enfermedades.

2.6.1. Pediatría

Comprende consulta con especialista, exámenes de salud del recién nacido (incluyendo detección de metabopatías así como detección precoz de la hipoacusia mediante otoemisiones acústicas o potenciales evocados auditivos en caso necesario) y exámenes periódicos de salud para el control del desarrollo infantil (**desde el nacimiento hasta los 15 años de edad**).

2.6.2. Aparato Digestivo

Incluye consulta con especialista y exploración física, así como pruebas diagnósticas básicas (por ejemplo, test de sangre oculta en heces o colonoscopia).

2.6.3. Cardiología

Incluye consulta con especialista y exploración física, así como pruebas diagnósticas básicas (por ejemplo: ECG, analítica básica de sangre y orina) y, prueba de esfuerzo, para establecer el riesgo coronario.

2.6.4. Neumología

Incluye consulta con especialista y exploración física, así como pruebas diagnósticas básicas (por ejemplo: radiografía de tórax).

2.6.5. Ginecología

Comprende revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama. Incluye consulta con el especialista y exploración, así como las pruebas diagnósticas básicas (ecografía, mamografía, citología o ecografía ginecológica, por ejemplo).

2.6.6. Urología

Comprende consulta médica con el especialista, así como análisis de sangre básico (incluyendo determinación de Antígeno Específico Prostático –PSA–) y orina, y otras pruebas diagnósticas básicas (como ecografía y/o biopsia de próstata). La periodicidad recomendada de estos exámenes varía según las características de cada caso, por lo que corresponde al especialista establecer las recomendaciones en función del riesgo.

2.7. Coberturas adicionales de la póliza

2.7.1. Cobertura en el extranjero

a) Asistencia de urgencias en el extranjero

¿Qué es? Utilización de los servicios y límite temporal

Se trata de un complemento adicional a su póliza con el que dispondrá de cobertura de urgencias en el extranjero por causa de enfermedad o accidente, **siempre que la asistencia requerida se produzca dentro de los 90 días consecutivos desde el inicio del viaje**.

En todo lo que no se oponga expresamente a lo establecido en este complemento resultará de aplicación a la garantía de asistencia sanitaria urgente en el extranjero lo previsto en el condicionado de la póliza, incluidas sus cláusulas limitativas y exclusiones.

Es **imprescindible** para poder cubrir esta asistencia **que el asegurado** esté al corriente de pago y que, **antes de que se le realice ninguna prestación médica (salvo urgencia vital), contacte con la Compañía y solicite autorización previa** a través del teléfono que consta al dorso de la tarjeta. En caso de urgencia vital el asegurado acudirá a la clínica u hospital más próximo debiendo comunicarlo a la Compañía en el plazo máximo de 7 días a contar desde la fecha del ingreso facilitando a la Compañía copia del informe de urgencias. Para que la Compañía acepte la prestación asistencial, será necesario que se aporten todos los documentos requeridos (justificantes de viaje, informe médico que justifique la urgencia y todos aquellos que sean requeridos, facturas y justificantes de pago).

¿Qué no incluye?

- los gastos médicos en el extranjero inferiores a 3€.
- los gastos ocasionados por el diagnóstico o el tratamiento de un estado fisiológico o enfermedad ya conocida antes de la fecha iniciación del viaje, a menos que sea una complicación clara o imprevisible; los tratamientos prescritos en España;
- las enfermedades mentales y las crónicas que hayan provocado alteraciones en la salud del asegurado.

¿Qué servicios están incluidos?

1. Gastos Médicos

La Compañía garantiza al asegurado, durante el período de vigencia de la póliza, la asistencia sanitaria urgente en el extranjero para:

- los gastos médicos (de médicos, cirujanos y hospitales/clínicas)
- medicamentos recetados por un médico
- gastos odontológicos considerados de urgencia **hasta un máximo de 300€ por asegurado, quedando excluido los gastos correspondientes a: endodoncias, reconstrucciones estéticas de tratamientos anteriores, limpieza bucal, prótesis, fundas e implantes**
- Gastos de hospitalización
- Gastos de ambulancia ordenada por un médico para un trayecto local

Todos estos gastos deben ser originados fuera del territorio español y prestados a través de los centros designados por la Compañía.

Límites

12.000€ por asegurado y anualidad de póliza.

2. Traslado de enfermos o heridos al lugar de asistencia

¿Qué incluye?

La Compañía tomará a su cargo dicho traslado bajo observación médica hasta el punto de asistencia en el que sea posible efectuar el tratamiento.

El servicio médico de la Compañía será el que decida y elija el medio de transporte y el centro médico/hospital al que debe acudir el asegurado, conforme a las exigencias de orden médico que apliquen al caso.

3. Prolongación de estancia en hotel de acompañante, por hospitalización del asegurado

Cuando el asegurado tenga que estar hospitalizado por prescripción médica y de acuerdo con el servicio médico, la Compañía abonará los gastos que se deriven de la necesaria prolongación de estancia en hotel del acompañante si es también Asegurado de la Compañía **hasta un máximo de 60€ por día y hasta un máximo de 10 días.**

4. Desplazamiento y estancia de un familiar para acompañar al asegurado hospitalizado

Si el asegurado, durante el viaje, debe estar hospitalizado más de cinco días y ningún familiar directo se encuentra a su lado, la Compañía pondrá un billete de avión línea regular (clase turista) o tren (primera clase) ida y vuelta, a disposición de un acompañante con domicilio habitual en España. La Compañía asumirá, en concepto de gastos de estancia, el alojamiento en hotel, **hasta 60€ por día y hasta un máximo de 5 días.**

5. Traslado en caso de fallecimiento

En caso de fallecimiento del asegurado, la Compañía organizará y tomará a su cargo el traslado del féretro hasta el lugar de su inhumación en el país de su domicilio habitual, así como los gastos del ataúd mínimo obligatorio, embalsamamiento y de las formalidades administrativas. En su caso, y tras la petición de los Beneficiarios, la Compañía asumirá los costes de la incineración en el lugar del óbito, y del transporte de las cenizas hasta el lugar de su inhumación en el país de su domicilio habitual. **La Compañía no tomará a su cargo los gastos de funeral e inhumación.**

6. Regreso anticipado de los familiares asegurados acompañantes

Cuando al asegurado se le haya trasladado por fallecimiento en aplicación de la garantía "Traslado en caso de fallecimiento", y esta circunstancia impida a los familiares asegurados acompañantes su regreso hasta su domicilio por los medios inicialmente previstos, la Compañía se hará cargo de los gastos correspondientes al transporte de los mismos hasta el lugar de su residencia habitual en España. **Máximo de dos personas adultas y los menores de 14 años acompañados.**

7. Acompañamiento de menores

Si a los asegurados que viajen con disminuidos o menores de 14 años, les surge la imposibilidad de ocuparse de ellos por causa de enfermedad sobrevenida o accidente, cubierto por la póliza, la Compañía organizará y tomará a su cargo el desplazamiento, ida y vuelta, de una persona residente en España designada por el asegurado o su familia, al objeto de acompañar a los hijos en su regreso a su domicilio habitual en España, y en el menor tiempo posible.

8. Búsqueda y localización de equipajes y efectos personales

En caso de que el asegurado sufra una demora o pérdida de su equipaje, la Compañía le asistirá en su búsqueda y localización, asesorándole en la gestión para interponer la correspondiente denuncia. Si el equipaje es localizado, la Compañía lo expedirá hasta el domicilio habitual del asegurado en España, siempre que no sea necesaria la presencia del propietario para su recuperación.

9. Envío de documentos y objetos personales al extranjero

La Compañía organizará y tomará a su cargo el coste del envío de los objetos imprescindibles para el transcurso del viaje y olvidados en el domicilio antes del inicio del mismo (lentillas, prótesis, gafas, tarjetas de crédito, carnet de conducir, D.N.I. y pasaporte). Esta prestación se extiende igualmente al envío a domicilio, de estos mismos objetos cuando hayan sido olvidados durante su viaje o recuperados después de un robo durante el mismo. **La Compañía únicamente asumirá la organización del envío, así como el coste de éste para paquetes de un peso máximo de 10 kilogramos.**

10. Adelanto de fondos

La Compañía adelantará fondos al asegurado, en caso de necesidad, **hasta el límite de 1.500 €.** La Compañía solicitará al asegurado algún tipo de aval o garantía que le asegure el cobro del anticipo. En cualquier caso, las cantidades adelantadas deberán ser devueltas a la Compañía en el plazo máximo de 30 días.

11. Asistencia jurídica

Si el asegurado es encarcelado o procesado como consecuencia de un accidente de circulación ocurrido, **la Compañía abonará hasta un máximo de 1.500 €** para el pago de los honorarios de abogado y procurador, surgidos como consecuencia de asistencia jurídica derivada. Si esta prestación estuviera cubierta por la Póliza de Seguros del vehículo, la misma tendrá la consideración de anticipo y la Compañía se reservaría el derecho a solicitar aval o garantía del Asegurado que asegure el cobro del anticipo.

12. Adelanto del importe de la fianza penal exigida en el extranjero

Si el asegurado es procesado o encarcelado en el país que ocurra, la Compañía le concederá un anticipo equivalente al importe de la fianza penal exigida por las autoridades locales **hasta un máximo de 10.000 €**. La Compañía se reserva el derecho a solicitar aval o garantía del asegurado que garantice el cobro del anticipo. En cualquier caso, las cantidades anticipadas deberán ser reintegradas a la Compañía en el plazo máximo de dos meses.

13. Envío de medicamentos

¿Qué incluye?

En caso de que el asegurado necesite un medicamento prescrito por un médico y que no pueda adquirir en el lugar donde se encuentre, la Compañía se encargará de localizarlo y enviárselo por el medio más rápido y con sujeción a las legislaciones locales.

¿Qué no incluye?

Quedan excluidos los casos de abandono de la fabricación del medicamento y su no disponibilidad en los canales habituales de distribución en España. El asegurado tendrá que reembolsar a la Compañía a la presentación de la factura el precio del medicamento.

14. Transmisión de mensajes urgentes

La Compañía a través de un servicio de 24 horas, aceptará y transmitirá mensajes urgentes de los asegurados, siempre que estos no dispongan de otros medios para hacerlos llegar a su destino y siempre que éstos sean consecuencia de una garantía cubierta por el contrato.

b) Segunda opinión médica

Comprende una segunda opinión sobre el diagnóstico o tratamiento médico en el caso de enfermedades graves, de carácter crónico, que necesiten una atención programada, cuyo curso pueda requerir de nuevas pruebas diagnósticas o medidas terapéuticas, y con un mal pronóstico a priori. Esta segunda opinión será emitida mediante informe médico por especialistas, centros asistenciales, médicos o académicos de primer nivel, en cualquier país del mundo, designados por la Compañía.

Para utilizar este servicio, el asegurado podrá consultar la guía de uso, disponible en la App y área de clientes en **www.nnespana.es**, donde se le explicará el procedimiento a seguir y la documentación a remitir, que comprenderá información médica escrita, radiografías u otros diagnósticos por imagen realizados excluyendo cualquier envío de material biológico o sintético. El expediente se hará llegar, con la debida confidencialidad, al especialista o centro correspondiente según la enfermedad de que se trate.

Cuando finaliza el proceso se le enviará al asegurado un informe de la segunda opinión médica que incluirá:

- Resumen de su historia clínica.
- Opinión de los expertos consultados.
- Currículum de estos expertos.

Durante todo este proceso el asegurado tendrá asignado un médico consultor, responsable de gestionar el caso y asesorar al paciente.

Están excluidas de este servicio las enfermedades de carácter agudo o que precisen una respuesta urgente.

No estarán cubiertas por la entidad las consultas, pruebas o tratamientos que no se realicen de acuerdo a las normas o coberturas de la póliza de asistencia sanitaria.

2.7.2. Cobertura Dental

Las prestaciones aseguradas por esta póliza aparecen detalladas en el enlace que figura en las Condiciones Particulares. Estas prestaciones están clasificadas del siguiente modo:

1. Sin franquicia: el asegurado no tiene que abonar al odontólogo cantidad alguna, salvo en el supuesto de que su póliza lleve aparejados copagos y estos vendrán especificados en las Condiciones Particulares de su póliza.
2. Con franquicia: el asegurado deberá abonar por la prestación solicitada el importe en concepto de franquicia determinado para la misma en el documento Prestaciones Dentales Aseguradas, anexo a las Condiciones Particulares de su póliza.

En el caso de que se produjera alguna modificación en las prestaciones aseguradas o en el importe de las franquicias, el asegurador comunicará dichas modificaciones con dos meses de antelación a la fecha de su entrada en vigor, suponiendo el pago de la prima la aceptación de dichos cambios.

2.7.3. Cobertura digital y a distancia

a) Consultas médicas a distancia

El asegurado podrá acceder a determinados facultativos y especialidades del cuadro médico concertado para recibir una atención médica personalizada a través de los servicios de Videoconsulta y de consulta telefónica.

b) Videoconsulta de urgencias

Aquellos asegurados que deseen utilizar el servicio de urgencias a través de videoconsulta podrán solicitar este servicio a través de la App o del área de clientes en **www.nnespana.es**, sin coste adicional.

Al acceder a través del servicio de videoconsulta el asegurado no podrá elegir el facultativo, sino que éste será el que se encuentre disponible en el momento en que se solicite la consulta.

La videoconsulta no sustituye en ningún caso a la consulta presencial, sino que sirve exclusivamente como herramienta auxiliar en el proceso de diagnóstico y tratamiento del paciente, motivo por el cual el facultativo puede requerir al asegurado que acuda a una consulta presencial en aquellos casos que lo considere oportuno.

c) Servicios Digitales Blua

Las Compañías podrán poner a disposición del Asegurado, sin coste adicional, coberturas digitales relacionadas con el cuidado de la salud adicionales o en sustitución de las que son objeto de esta póliza. El alcance de cobertura asegurada de las mismas con sus límites y exclusiones constará reflejada a través de la App o del área de clientes en **www.nnespana.es**, debiendo los asegurados proceder a la aceptación de dichas condiciones con anterioridad a su utilización.

Además, también podrá acceder a Programas de Salud:

1. Objeto de la cobertura

Facilitar al asegurado información, orientación y atención profesional y personalizada, exclusivamente mediante técnicas de comunicación a distancia (vía telefónica, chat y videoconsulta).

2. Alcance de la cobertura

- Esta cobertura corresponde en exclusiva al asegurado y es personal e intransferible.
- El servicio de videoconsulta se prestará en aquellos casos en los que la Compañía lo establezca y siempre con cita previa.
- Si el asegurado es menor de 16 años la interlocución se efectuará con el representante legal del menor.

3. Procedimiento

- El asegurado podrá solicitar este servicio a través de la App o del área de clientes en **www.nnespana.es** para establecer contacto mediante chat, citación por videoconsulta o por teléfono dentro del horario establecido.
- Se ofrecerán recomendaciones para cada programa digital, así como resolución de dudas por parte del asesor y seguimiento personalizado de cada asegurado.
- Los objetivos y planes de acción con cada asegurado serán individualizados y se consensuarán conjuntamente con el mismo.
- Se programará con el asegurado la periodicidad y tipo de contactos de seguimiento de cada programa (vía telefónica, chat y videoconsulta).
- El asegurado también podrá pedir cita con su asesor de salud siempre que lo necesite para tener consulta a través del teléfono, chat o videoconsulta dentro del horario establecido.
- Los servicios objeto de cobertura serán prestados siempre que la presente cobertura y la póliza de la cual forma parte se encuentren en vigor y al corriente de pago de la prima.

4. Duración

Esta cobertura complementaria entrará en vigor en la fecha expresamente indicada en las Condiciones Particulares de la póliza y su extinción coincidirá con la fecha de vencimiento de la misma, prorrogándose por anualidades sucesivas en los mismos términos y condiciones establecidos para la garantía principal en las Condiciones Generales de esta póliza.

5. Riesgos excluidos

Sin perjuicio de las exclusiones establecidas en estas Condiciones Generales de la póliza, serán específicamente aplicables a esta cobertura las siguientes exclusiones:

- **Consultas o atenciones que requieran la presencia física del facultativo.**
- **Diagnóstico de enfermedades o prescripción de pruebas diagnósticas o tratamientos médicos**
- **La atención a cualquier patología congénita o adquirida que a juicio del especialista sea un impedimento para la realización del plan**
- **Las coberturas excluidas en las condiciones generales y particulares de la póliza.**

A continuación, se detallan los programas disponibles:

Entrenador Personal

1. Objeto de la cobertura

Facilitar al asegurado información, orientación y atención profesional y personalizada en materia de actividad física con el objetivo de mejorar su condición física.

Servicio ofrecido por fisioterapeutas especializados y entrenadores personales específicamente designados por la Compañía en cada caso, que trabajan con protocolos médicos y planes de atención específicos en función del perfil y la situación de salud del asegurado.

Este programa permite realizar un seguimiento más visual de los objetivos y el progreso alcanzado a través de la App de la Compañía.

2. Horario de atención

El horario de atención es de lunes a viernes de 10h a 22h, excepto festivos nacionales y locales en Madrid.

Nutrición

1. Objeto de la cobertura

Facilitar al asegurado información, orientación y atención profesional y personalizada en materia de nutrición para servir de apoyo a la consecución de hábitos alimentarios saludables.

Servicio ofrecido por especialistas titulados en nutrición y dietética que trabajan con protocolos médicos y planes de atención específicos en función del perfil y la situación de salud del asegurado.

Este programa permite realizar un seguimiento más visual de los objetivos y el progreso alcanzado a través de la App de móvil de la Compañía.

2. Horario de atención

El horario de atención es de lunes a viernes de 10h a 22h, excepto festivos nacionales y locales en Madrid.

3. Riesgos específicos excluidos

Sin perjuicio de las exclusiones detalladas anteriormente, serán específicamente aplicables a esta cobertura las siguientes exclusiones:

- La atención por los siguientes trastornos: bajo peso (Índice de Masa Corporal menor a 17), trastornos de la alimentación (anorexia, bulimia, etc.) o cualquier patología médica/pluripatología seria que el profesional sanitario considere que debe ser seguida en consultas de modo presencial.
- El seguimiento de la obesidad mórbida (Índice de Masa Corporal) mayor a 40 o mayor de 35 con comorbilidades asociadas (DBT, HTA, cardiopatía, SAOS...) queda excluido porque se deberá efectuar según el protocolo establecido por la compañía, una vez se confirme que el asegurado cumple los requisitos establecidos por la Compañía.

Psicología

1. Objeto de la cobertura

Facilitar al asegurado información, orientación y atención profesional y personalizada en materia de psicología, para servir de apoyo a la consecución del bienestar psicológico. Servicio ofrecido por psicólogos que trabajan con protocolos médicos y planes de atención específicos en función del perfil y la situación de salud del cliente.

2. Horario de atención

El horario de atención es de lunes a viernes de 10h a 22h, excepto festivos nacionales y locales en Madrid.

3. Riesgos específicos excluidos

Sin perjuicio de las exclusiones detalladas anteriormente, serán específicamente aplicables a esta cobertura las siguientes exclusiones:

- La atención por los siguientes trastornos: psicóticos, depresión grave, trastornos de la alimentación (anorexia, bulimia, etc.) trastornos de la personalidad (esquizoide, evitativo, dependiente, histriónico, límite, etc.); demencias y deterioro cognitivo; obesidad mórbida (este seguimiento se deberá efectuar según el protocolo establecido por la Compañía, una vez se confirme que el asegurado cumple los requisitos establecidos por la misma).

Embarazo

1. Objeto de la cobertura

Facilitar información, orientación y atención profesional y personalizada en relación al embarazo, postparto y primeros meses de vida del bebé con el objetivo de ayudar a la asegurada a disfrutar de un embarazo y postparto saludable, así como aportar consejos para los primeros cuidados del bebé. Servicio ofrecido por matronas y enfermeras especializadas en maternidad específicamente designadas por la Compañía en cada caso, que trabajan con protocolos médicos y planes de atención específicos en función del perfil y la situación de salud de la asegurada. Este programa permite realizar un seguimiento más visual de los objetivos y el progreso alcanzado a través de la App de la Compañía.

2. Horario de atención

El horario de atención es de lunes a viernes de 9h a 22h, excepto festivos nacionales y locales en Madrid.

Salud Infantil

1. Objeto de la cobertura

Facilitar al asegurado información, orientación y atención profesional y personalizada en relación a la salud y desarrollo de los niños hasta los 14 años con el objetivo de completar la información facilitada por el pediatra en las consultas presenciales, así como para solucionar dudas.

Servicio ofrecido por enfermeros pediátricos específicamente designados por la Compañía en cada caso, que trabajan con protocolos médicos y planes de atención específicos en función del perfil y la situación de salud del asegurado. Este programa permite realizar un seguimiento más visual de los objetivos y el progreso alcanzado a través de la App de la Compañía.

2. Horario de atención

El horario de atención es de lunes a viernes de 9h a 22h, excepto festivos nacionales y locales en Madrid.

Cuidado del suelo pélvico

1. Objeto de la cobertura

Facilitar al asegurado información, orientación y atención profesional y personalizada en relación al cuidado y rehabilitación del suelo pélvico con el objetivo de ayudar al asegurado a prevenir o mejorar los problemas de suelo pélvico. Servicio ofrecido por fisioterapeutas específicamente designados por la Compañía en cada caso, que trabajan con protocolos médicos y planes de atención específicos en función del perfil y la situación de salud del asegurado.

2. Horario de atención

El horario de atención es de lunes a viernes de 10h a 22h, excepto festivos nacionales y locales en Madrid.

Deshabitación tabáquica

1. Objeto de la cobertura

Facilitar al asegurado información, orientación y atención profesional y personalizada en materia de deshabituación tabáquica con el objetivo de ayudar al asegurado en su propósito de abandonar o disminuir el hábito del tabaco.

Servicio ofrecido por enfermeros y psicólogos especializados en deshabituación tabáquica específicamente designados por la Compañía en cada caso, que trabajan con protocolos médicos y planes de atención específicos en función del perfil y la situación de salud del asegurado.

2. Horario de atención

El horario de atención es de lunes a viernes de 9h a 22h, excepto festivos Nacionales y locales en Madrid.

Seguimiento de enfermedades crónicas

1. Objeto de la cobertura

Facilitar al asegurado información, orientación y atención profesional y personalizada en materia de enfermedades crónicas, con el objetivo de ayudar al asegurado en su propósito de atender su enfermedad y mejorar su calidad de vida.

Servicio ofrecido por enfermeros y médicos especializados en patologías crónicas, específicamente designados por la Compañía en cada caso, que trabajan con protocolos médicos y planes de atención específicos en función del perfil y la situación de salud del asegurado.

2. Horario de atención

El horario de atención es de lunes a viernes de 9h a 22h, excepto festivos nacionales y locales en Madrid.

Artículo 3. Exclusiones aplicables a todas las coberturas

Quedan excluidas de todas las coberturas de esta póliza, sin perjuicio de cualquier otra exclusión debidamente resaltada que figure en el condicionado de esta póliza, las asistencias sanitarias derivadas de los riesgos indicados a continuación:

A. Toda clase de enfermedades, lesiones, dolencias, defectos constitucionales o congénitos, deformaciones, estado o situación médica preexistentes a la fecha de alta de cada asegurado en la póliza y/o los que sean consecuencia de accidentes o enfermedades y sus secuelas que sean de origen anterior a la fecha de inclusión de cada asegurado en la póliza.

El tomador del seguro, en su nombre y en el de los asegurados, debe hacer constar en el cuestionario de salud incluido en la solicitud de seguro, cualquier tipo de lesión, patología congénita, enfermedades, pruebas diagnósticas, tratamientos y la sintomatología que pudiera considerarse como el inicio de alguna patología. En caso de ocultación, quedará excluida cualquier cobertura asegurada que guarde relación directa o indirecta con la declaración no realizada. La Compañía valorará la información facilitada por el tomador y en base a la misma podrá aceptar o rechazar la contratación del seguro o bien aceptarlo excluyendo determinadas coberturas aseguradas.

B. La asistencia sanitaria relacionada con enfermedades, accidentes, lesiones, malformaciones o defectos:

- Producidos como consecuencia de guerras civiles, internacionales, actos de carácter terrorista en cualquiera de sus formas (química, biológica, nuclear, etc.), revoluciones y maniobras militares, aún en tiempo de paz, y epidemias declaradas oficialmente.
- Que guarden relación directa o indirecta con radiación nuclear o contaminación radiactiva, así como los que provengan de fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y otros fenómenos sísmicos o meteorológicos.
- Los derivados de accidentes laborales y profesionales.
- Queda excluido de cobertura asegurada cualquier prestación que guarde relación con accidentes de tráfico, hayan ocurrido en España o en el Extranjero, excepto las necesarias asistencias de carácter urgente.
- Los producidos practicando el asegurado, como aficionado, deportes de riesgo, como por ejemplo actividades aéreas, pruebas de velocidad con vehículos a motor, submarinismo, esquí fuera de pista o con saltos de trampolín, el bobsleigh, escalada, boxeo, lucha en cualquiera de sus modalidades, torero y encierro de reses bravas, artes marciales, rugby, quad, espeleología, actividades de navegación o en aguas bravas, rafting, puenting, hidrospeed, barranquismo, paracaidismo, parapente, aerostación, vuelo libre, vuelo sin motor, caza, hípica, o cualquier otra actividad de riesgo análogo, así como los derivados de las competiciones deportivas, incluidos los entrenamientos.

C. La asistencia sanitaria prestada en:

- Centros o servicios de la Seguridad Social o integrados en el Sistema Nacional de Salud. Queda igualmente excluida la Asistencia sanitaria Transfronteriza.
- Centros médicos o clínicas de medicina integrativa ni en general en cualquier centro que no se limite a prestar exclusivamente servicios de medicina convencional entendiendo como tal las prestadas por una profesión de las reguladas por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre de ordenación de profesiones sanitarias y se trate de un servicio de los contemplados en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. Lo anterior con

independencia de que dichos servicios sean prestados por facultativos colegiados y en el tratamiento se combinen con servicios que sí estarían contemplados en dicha Ley y que tampoco serían objeto de cobertura asegurada.

Será considerado como Medicinas alternativas: naturopatía, homeopatía, acupuntura, mesoterapia, hidroterapia, presoterapia, ozonoterapia, quiropráctica, o cualquier otra terapia no contemplada entre los servicios objeto del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.

D. La hospitalización por problemas de tipo social.

E. La asistencia médica y/u hospitalaria prestada al asegurado por un facultativo o por un miembro de su equipo profesional que sea o haya sido cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad (dentro del 4º grado) del tomador del Seguro o del asegurado. La asistencia médica y/u hospitalaria prestada al asegurado por un facultativo que mantiene una relación de dependencia con el asegurado o tomador del Seguro en virtud de una relación profesional, laboral o mercantil o que se encuentre ligado con alguno de ellos por cualquier relación de sociedad o intereses.

F. La asistencia sanitaria derivada de alcoholismo crónico, drogadicción, intoxicaciones debidas al abuso del alcohol, de psicofármacos, estupefacientes o alucinógenos, intento de suicidio y autolesiones, de enfermedades o accidentes sufridos por dolo o culpa grave del asegurado.

G. Todos aquellos medios, procedimientos o técnicas diagnósticas, quirúrgicas o terapéuticas que sean de aparición posterior a la fecha de contratación de la póliza, salvo que la Compañía, en cumplimiento de lo establecido en el art 126.2 del Real decreto 1060/2015 de 20 de noviembre de ordenación supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, haya comunicado por escrito al tomador su incorporación a las coberturas aseguradas, en los términos y dentro de los límites que se establezcan en dicha comunicación. Igualmente queda excluido cualquier método terapéutico, técnica quirúrgica o prueba diagnóstica realizada dentro de un ensayo clínico o que por su falta de seguridad o eficacia no sean empleados en la práctica clínica habitual, considerando como tales aquellos que no consten aprobados por la Agencia Europea del Medicamento y/o la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, así como por las Agencias de Evaluación de las tecnologías Sanitarias dependientes de los servicios de salud de las CCAA o del Ministerio de Sanidad. También quedan excluidos de cobertura todos aquellos métodos terapéuticos, técnicas quirúrgicas o pruebas diagnósticas que hayan quedado manifiestamente superados por otros disponibles.

Las técnicas cuya inclusión en la póliza las Compañías le comuniquen al Tomador, quedarán incluidas sólo en los términos y dentro de los límites de dicha comunicación. Lo previsto en este apartado se entiende sin perjuicio de las restantes exclusiones contenidas en esta póliza.

H. Cualquier tipo de servicio relacionado con:

- **Patologías o tratamientos no incluidos en la cobertura de la póliza o cualquier otra prestación médica que guarde relación directa con un tratamiento que no haya sido realizado bajo la cobertura asegurada por la póliza al no ser objeto de la misma.**
- **El diagnóstico y tratamientos, inclusive la cirugía, encaminados a solventar la esterilidad o infertilidad en ambos sexos, (excepto las pruebas detalladas en el apartado correspondiente de ginecología y urología - fecundación in vitro, inseminación artificial, etc.-), o de la impotencia y la disfunción eréctil, incluida la cirugía de cambio de sexo.**
- **La interrupción voluntaria del embarazo.**

- Los trasplantes de órganos, tejidos, células o componentes celulares, excepto el trasplante autólogo tanto de médula ósea como de células progenitoras de sangre periférica por tumores de estirpe hematológica, y el trasplante de córnea.
- Los trasplantes heterólogos.
- Cualquier intervención quirúrgica sobre el no nacido.
- Cualquier técnica quirúrgica que utilice equipos de cirugía robótica.
- Los estudios genéticos que tienen como finalidad conocer la predisposición del Asegurado o de su ascendencia o descendencia presente o futura a padecer todas las enfermedades relacionadas con alteraciones genéticas. Quedan expresamente excluidos los estudios genéticos de tumores y biopsia líquida excepto los recogidos en el apartado de estudios genéticos y en el apartado de ginecología y obstetricia.
- Las prótesis y material implantable salvo los contemplados en el correspondiente apartado de las condiciones generales. Quedan excluidos entre otros: cualquier prótesis externa; prótesis personalizada; cualquier tipo de material ortopédico; fijadores externos; materiales biológicos o sintéticos; injertos; conductos valvulados, excepto los conductos valvulados asociados a cirugía valvular aórtica; válvulas cardíacas y dispositivos de reparación valvular que sean implantados por vía percutánea o transapical; bombas implantables para infusión de medicamentos; electrodos de estimulación medular; desfibriladores y el corazón artificial.
- Las intervenciones, infiltraciones y tratamientos, así como cualquier otra intervención que tenga un carácter puramente estético o cosmético. En cirugías de mama sólo se cubren las ocasionadas por enfermedad tumoral, quedando expresamente excluidas las siguientes: cirugías con carácter profiláctico, salvo aquellas que cumplen los criterios detallados en el apartado de cirugía de la mama; y las realizadas para corregir hipertrofias mamarias y/o ginecomastias. Igualmente queda expresamente excluido el tratamiento de cualquier tipo de patologías o complicaciones que pudieran manifestarse en un momento posterior y que estén directa y/o principalmente causadas por haberse sometido el Asegurado a una intervención, infiltración o tratamiento de los anteriormente señalados de naturaleza puramente estética o cosmética.
- Tratamientos con plasma rico en plaquetas o en factores de crecimiento.
- El ácido hialurónico, tanto si está comercializado como medicamento o como producto sanitario.
- La terapia educativa, educación del lenguaje en procesos sin patología orgánica o la educación especial para enfermos con afección psíquica.
- Reconocimientos médicos generales de carácter preventivo, salvo las coberturas mencionadas en las presentes Condiciones Generales.
- Medicinas alternativas, naturopatía, homeopatía, acupuntura, mesoterapia, hidroterapia, presoterapia, ozonoterapia, quiropráctica, etc. Queda excluida además toda asistencia realizada en centros médicos o clínicas de medicina integrativa y/o que combinen asistencia médica con terapias no convencionales reconocidas como pseudoterapias por el Ministerio de Sanidad y la Organización Médica Colegial.
- Servicios o técnicas que consisten en meras actividades de ocio, descanso, confort o deporte, así como los tratamientos en balnearios y curas de reposo.
- Órtesis, productos ortopédicos, productos anatómicos, gafas, lentillas, aparatos auditivos entre otros.

- Tratamientos con cámara hiperbárica.
- Tratamiento con Radiofrecuencia a nivel musculoesquelético, excepto los de articulaciones vertebrales.
- Queda excluida la cirugía endoscópica de columna.

I. Todas las técnicas quirúrgicas o procedimientos terapéuticos que usan el láser salvo:

- La fotocoagulación oftálmica exclusivamente para retinopatías isquémicas, edema macular, glaucoma y lesiones periféricas retinianas (agujeros o desgarros).
- El cross linking corneal para el tratamiento del queratocono.
- Tratamientos de hemorroides.
- Cirugía vascular periférica con patología (no estética).
- Otorrinolaringología láser de CO2.
- En fisioterapia músculo-esquelética.
- Litotricia endoureteral y vesical por láser.
- Vaporización y enucleación prostática con láser.

J. Los gastos por viaje y desplazamiento salvo los contemplados en el apartado de ambulancias de estas Condiciones Generales.

K. Queda excluida la cirugía refractiva de cualquier tipo (para miopía, hipermetropía y astigmatismo).

L. Los siguientes medicamentos de uso humano:

- Los que sean administrados al paciente fuera del régimen de hospitalización, o en Hospitalización de día salvo la quimioterapia administrada vía parenteral por un profesional sanitario en centros concertados y mediante instilación vesical en el caso de MITOMICINA Y BCG. La medicación en ventiloterapia y aerosolterapia, así como productos de parafarmacia.
- Los medicamentos no comercializados en España.
- Los siguientes medicamentos especiales:
 - Vacunas/autovacunas y demás medicamentos biológicos.
 - Medicamentos de origen humano.
 - Medicamentos de terapia avanzada (génica y celular).
 - Medicamentos de plantas medicinales.
 - Medicamentos homeopáticos.
 - Radiofármacos con fines terapéuticos (itrio (90Y) cloruro, ibritumomab tiuxetán (90Y), radio (223) dicloruro, lutecio (177Lu) oxodotreotida...) excepto los mencionados en Oncología Médica como el Ioduro (131I) de sodio para el tratamiento del hipertiroidismo y del cáncer de tiroides, así como el uso de Citrato de ytrio (90Y) para la sinoviortesis radioisotópica.

- Se excluyen las técnicas de transferencia celular adoptiva (por ejemplo CAR T, transferencia celular adoptiva de linfocitos T infiltrantes de tumor (TIL)), así como otras técnicas distintas de las mencionadas expresamente salvo que se haya comunicado por la Compañía en escrito dirigido al tomador su inclusión en cobertura.

También se excluyen los estudios farmacocinéticos de cualquier medicamento.

M. Quedan excluidos los partos en medio acuáticos, a domicilio y por medios alternativos.

N. Quedan excluidas la cirugía bariátrica en obesidad y cirugía metabólica en diabetes, así como el balón intragástrico y los tratamientos endoscópicos de la obesidad.

O. Queda excluida la radiocirugía.

P. Queda excluida la cirugía de la epilepsia.

Q. Quedan excluidos los tratamientos de esclerosis con espuma y microespuma en la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular y en cualquier otra especialidad.

R. Queda excluido el tratamiento con ultrasonidos focalizados de alta intensidad.

Artículo 4. Periodos de carencia

Las prestaciones que en virtud de esta póliza asuma la Compañía serán facilitadas desde el momento de entrar en vigor el contrato. **SE EXCEPTÚAN DE LO ANTERIOR LAS PRESTACIONES SIGUIENTES QUE NO PODRÁN REALIZARSE HASTA QUE HAYAN TRANSCURRIDO LOS RESPECTIVOS PLAZOS DE CARENIA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:**

- Vasectomía y ligadura de trompas: 10 meses
- Psicología: 6 meses
- Pruebas diagnósticas complejas: 6 meses
- Los métodos terapéuticos complejos según vienen definidos en el glosario: 10 meses
- Intervenciones quirúrgicas del Grupo 0 al II según clasificación de la Organización Médica Colegial: 3 meses
- Parto o cesárea salvo parto prematuro (menos de 37 semanas): 8 meses
- Hospitalización e intervenciones quirúrgica del Grupo III al VIII según clasificación de la Organización Médica Colegial: 10 meses

Los plazos de carencia anteriormente citados no serán exigibles en el caso de accidentes o enfermedades que tengan carácter de urgencia vital, sobrevenidas y diagnosticadas después de la fecha de entrada en vigor de la póliza o de la fecha de alta del asegurado/beneficiario en la misma, y siempre que se trate de una asistencia objeto de cobertura asegurada, así como en los casos de partos prematuros (menos de 37 semanas).

Artículo 5. Forma de prestar los servicios

1. A través del cuadro médico concertado

La asistencia se prestará de conformidad con la normativa sanitaria que resulte de aplicación por profesionales con suficiente titulación para cada servicio específico pertenecientes al cuadro médico concertado correspondiente a este

producto asegurador. Cuando en la población donde se encuentre el asegurado no exista alguno de los servicios que son objeto de cobertura por esta póliza, serán facilitados en la provincia donde los mismos puedan realizarse, a elección del asegurado. **Cuando un determinado tratamiento o técnica quirúrgica o diagnóstica no sea objeto de cobertura asegurada los servicios médico asistenciales que necesariamente deban prestarse como consecuencia de la realización del citado tratamiento o técnica tampoco serán objeto de cobertura asegurada.**

Al recibir los servicios que procedan, el asegurado deberá exhibir la tarjeta de la Compañía. Igualmente, el asegurado estará obligado a exhibir su Documento Nacional de Identidad, si le fuese requerido. Cada vez que el asegurado reciba un servicio cubierto por la póliza, abonará en concepto de participación en el coste de dicho servicio, la cantidad que figure en las Condiciones Particulares.

La Compañía está obligada a prestar cobertura aseguradora en los términos establecidos en la póliza no quedando vinculada por las decisiones que puedan adoptar profesionales pertenecientes o no a su cuadro médico y que no sean objeto de dicha cobertura asegurada. La asistencia puede llevarse a cabo de diferentes maneras, dependiendo del servicio a prestar:

1.1. Libre acceso.

Los asegurados podrán acudir libremente a las consultas de los facultativos especialistas, de medicina familiar y pediatría, así como a los centros de urgencias que forman parte del cuadro médico concertado con la Compañía para este producto. Consulte en el cuadro médico aquellos especialistas para los que es necesario prescripción/autorización.

1.2. Prescripción previa para la realización del servicio.

Las pruebas diagnósticas, métodos terapéuticos y determinados servicios asistenciales requerirán prescripción escrita de un médico concertado de la Compañía para su realización.

En particular, las consultas de Psicología deben ser prescritas por un Psiquiatra, Médico de Familia, Oncólogo o Pediatra.

1.3. Prescripción y autorización previa para la realización del servicio.

Con carácter general, para intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones y médicos consultores será necesaria la previa autorización expresa de la Compañía tras la prescripción escrita de los facultativos de la Entidad. Dicha autorización será igualmente necesaria para determinados métodos terapéuticos, pruebas diagnósticas y otros servicios asistenciales siempre que así se indique en el condicionado de la póliza. El volante de autorización carecerá de validez si en el momento de la realización del servicio, el asegurado no cumple con todos los requisitos establecidos en las Condiciones Generales para contar con plena cobertura aseguradora en relación con el servicio que es objeto de dicha autorización (por ejemplo, no estar al corriente en el pago de la prima, enfermedad preexistente no declarada, si la póliza no se encuentra en vigor en el momento de prestación del servicio, etc.).

1.4. Autorización previa para la realización del servicio por profesionales expresamente acreditados.

Aquellas intervenciones quirúrgicas que se efectúen por vía laparoscópica o vía artroscópica, así como las intervenciones con técnica de radiofrecuencia y láser, tendrán que ser realizadas por los profesionales específicamente concertados y acreditados por la Compañía para realizar esas técnicas quirúrgicas concretas.

1.5. Autorización previa y designación expresa del facultativo.

En particular, para las intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, indicadas a continuación: neurocirugía, cirugía cardíaca y cirugía de columna, que sean objeto de cobertura por esta póliza, la Compañía designará, en cada caso individual y con carácter previo a la realización de la intervención quirúrgica concreta, el centro sanitario y los profesionales que la llevarán a cabo.

1.6. Servicios al Domicilio del asegurado.

La Compañía se obliga a prestar los servicios a domicilio en aquellas poblaciones en las que la Compañía tenga concertado la prestación de dicho servicio. **Cualquier cambio de domicilio del asegurado deberá ser notificado de manera fehaciente** con una antelación mínima de ocho días al requerimiento de cualquier servicio.

Los servicios prestados en el domicilio del asegurado son los relativos a las especialidades de Medicina Familiar, Pediatría, Urgencias, Enfermería, Atención Especial a Domicilio, Ambulancia y Terapias Respiratorias. Todos ellos requieren prescripción de un médico, salvo Medicina Familiar y Pediatría. La Compañía se reserva el derecho a no prestar dicho servicio cuando bajo criterios médicos no lo considere necesario.

En particular, los tratamientos de las terapias respiratorias deben ser prescritos por un médico especialista concertado con la Compañía. En todos los tratamientos el asegurado deberá renovar la prescripción y la autorización del servicio por parte de la Compañía con una periodicidad variable según el tipo de dispositivo y las sesiones autorizadas en cada caso, excepto para el cpap de los pacientes ya catalogados como crónicos cuya autorización es indefinida y no precisa renovación salvo algunas situaciones excepcionales (cambio de provincia de residencia, cambio de póliza).

1.7. Asistencia de caso de desplazamiento temporal a Cantabria y Navarra.

En caso de desplazamiento temporal del asegurado a las Comunidades Autónomas citadas, el servicio objeto de cobertura se prestará a través de los cuadros médicos de las Entidades expresamente concertadas con la Compañía para tal efecto. El asegurado deberá presentar su tarjeta la Compañía en la Oficina de las Entidades concertadas aceptando los trámites administrativos de dichas Entidades.

1.8. Urgencias.

Según dispone el artículo 103 de la Ley de Contrato de Seguro, la Compañía asume las necesarias asistencias de carácter urgente de acuerdo con lo previsto en las Condiciones de la Póliza y que en todo caso serán prestadas a través de los medios concertados por la Compañía específicamente indicados en el cuadro médico para este producto.

En los casos de **urgencia vital siempre que el asegurado se vea obligado a ingresar en centro ajeno al cuadro médico**, deberá notificarse **fehacientemente a la Compañía** dicho ingreso con la máxima celeridad posible para que ésta pueda realizar el traslado del asegurado a un centro concertado siempre que su situación clínica lo permita.

1.9. Asistencia en medios no concertados con la Compañía.

Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior para los casos de urgencia vital, la Compañía no se hace responsable de los honorarios de facultativos ajenos a su cuadro médico, ni de los gastos de internamiento y de servicios que dichos facultativos ajenos pudieran ordenar. Asimismo, la Compañía no asume bajo la modalidad de cuadro médico concertado que es objeto de aseguramiento por esta póliza los gastos originados en centros privados o públicos no concertados para este producto, cualquiera que sea el facultativo prescriptor o realizador de los mismos.

2. Consultas médicas a distancia

El asegurado podrá acceder a determinados facultativos y especialidades del cuadro médico concertado para recibir una atención médica personalizada a través de los servicios de videoconsulta y de consulta telefónica, en adelante “Las consultas médicas a distancia”.

Además, el asegurado podrá acceder a un servicio de Urgencias 24 horas a través de videoconsulta.

2.1. Descripción:

- El servicio será prestado por especialistas médicos seleccionados por la Compañía dentro del Cuadro Médico concertado de la misma.
- El asegurado tendrá a su disposición en la App o área de clientes en **www.nnespana.es** las especialidades y profesionales a los que podrá acceder a través de las consultas médicas a distancia.
- Estos servicios se prestarán siempre a través de cita previa y estarán sujetos a los horarios de atención del médico, estos horarios podrán ser consultados por el asegurado en la **App de Nationale-Nederlanden**. Como excepción a lo anteriormente indicado, aquellas atenciones de Urgencia que puedan ser prestadas a través del servicio de videoconsulta no requerirán de cita previa. Para aquellas urgencias que por su naturaleza no puedan ser atendidas a través de los servicios ya indicados, el asegurado tiene a su disposición los servicios de Urgencia del cuadro médico concertado por la Compañía.
- Servicio acompañado de la funcionalidad de mensajería online durante las consultas médicas a distancia y de forma posterior en caso de que el médico lo considere oportuno.
- Durante las consultas médicas a distancia se puede realizar intercambio de documentación médica que podrá ser archivada en la Carpeta de Salud de la App de la Compañía o en su área de clientes en **www.nnespana.es**.
- La Compañía ha adoptado los medios técnicos legalmente exigidos para garantizar la debida confidencialidad de la información intercambiada mediante esta modalidad.
- Con la finalidad de garantizar dicha confidencialidad se prohíbe la grabación o fijación en cualquier soporte de la captación de imágenes y sonido de las consultas médicas a distancia. Queda igualmente prohibido copiar, reproducir, distribuir, difundir, poner a disposición de terceros o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar, total o parcialmente y por cualquier medio ya sea electrónico o cualquier otro, la imagen o sonido obtenidos o producidos durante dichas consultas sin consentimiento expreso y escrito del propio facultativo interviniente o de Sanitas S.A. de Hospitales. No obstante lo anterior, el facultativo podrá conservar copia de la consulta médica a distancia a los efectos de conservarla con la documentación clínica.
- El servicio será prestado exclusivamente a aquellos asegurados que figuren expresamente dados de alta como tales en la póliza. Con la única excepción de la consulta médica a distancia en Urgencias 24 horas, cada asegurado deberá solicitar una cita para recibir el servicio. La consulta médica a distancia deberá ser individual para cada Asegurado.
- Si el asegurado es menor de 16 años la consulta médica a distancia únicamente se realizará previa autorización del representante legal del menor.
- El asegurado deberá disponer y será responsable de todos los medios técnicos (hardware y software) y de comunicación a distancia necesarios para garantizar el correcto desarrollo de la consulta médica a distancia. La

Compañía no es responsable de ningún perjuicio que pueda ocasionarse por fallos de los dispositivos electrónicos, de la conexión o de las carencias de estos medios por parte del asegurado.

- Esta modalidad de consulta solo constituye una ayuda en la toma de decisiones por parte del facultativo, no sustituye a la consulta médica presencial y no permite realizar el diagnóstico de enfermedades o la prescripción de pruebas diagnósticas o tratamientos médicos en todos los casos que precisen, según el criterio del médico, de la presencia del asegurado en la consulta para su evaluación personal y directa incluyendo la exploración física del asegurado por el especialista. Los resultados de la consulta presencial prevalecerán en todo caso sobre cualesquiera valoraciones y criterios realizados en la consulta médica a distancia.
- No son objeto de cobertura aquellas consultas realizadas a través de consultas médicas a distancia por profesionales que no hayan sido expresamente autorizados por la Compañía para atender a los asegurados por consultas médicas a distancia y ello con independencia de que pertenezcan o no al cuadro médico concertado por la Compañía para este producto.

2.2. Procedimiento:

- Con la única excepción de la consulta médica a distancia en Urgencias 24 horas, el asegurado solicitará cita en este servicio a través de la App o en el área de clientes en **www.nnespana.es**.
- En la fecha y hora de la cita el asegurado deberá conectarse a App de la Compañía para establecer contacto con el médico e iniciar la consulta médica a distancia siguiendo las demás instrucciones facilitadas por la Compañía en cada momento.

Artículo 6. Subrogación

Una vez asumido el pago de la prestación garantizada la Compañía podrá ejercer los derechos y acciones que, debido al siniestro causado, correspondan al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización pagada.

El asegurado está obligado a suscribir a favor de la Compañía los documentos necesarios para facilitar la subrogación.

Artículo 7. Obligaciones del tomador y asegurado

7.1. Deber de declaración del tomador y asegurado

Este contrato se basa en las declaraciones realizadas por el tomador y asegurado del contrato.

Por ello el tomador y asegurado deberán, antes de la emisión del contrato, declarar a la Compañía de Seguros, de acuerdo con el cuestionario de salud y la solicitud, todas las circunstancias por ellos conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo.

El tomador y asegurado no están obligados a declarar circunstancias no requeridas por la Compañía en la solicitud, el cuestionario de salud o en documentos complementarios.

Si la Compañía, una vez que la póliza ya ha entrado en vigor, tiene conocimiento de que el tomador y/o asegurado han incumplido con su obligación de comunicación en los términos descritos en los dos párrafos anteriores, podrá:

1. Cancelar la póliza mediante comunicación dirigida al tomador en el plazo de un mes a contar desde el conocimiento de la reserva o inexactitud respecto de las preguntas hechas en relación con el asegurado; no estando la Compañía obligada a la devolución de las primas pagadas por el tomador.
2. Si ya se hubiera producido el siniestro, la prestación se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima indicada en las Condiciones Particulares y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.
3. Si medió dolo o culpa grave del tomador y asegurado, la Compañía quedará liberada del pago o el servicio de la prestación.

7.2. Otras obligaciones

El tomador y asegurado deben, tan pronto como les sea posible:

- Comunicar el cambio de residencia fiscal.
- Aportar informes a la Compañía en aquellos casos que lo requiera expresamente, los informes médicos y /o presupuestos del prestador que permitan a aquélla determinar si la prestación asistencial requerida es objeto de cobertura por la póliza. La Compañía no tendrá que garantizar la prestación solicitada, mientras no le sean facilitados los citados informes y presupuestos en los casos en que así haya sido expresamente requerido al Asegurado.

Título IV. Primas

Artículo 8. Primas

La prima es anual renovable y se determina en función del código postal de la unidad familiar y de la edad de los asegurados.

Pago de prima

Para que la póliza pueda entrar en funcionamiento es necesario que el tomador pague el importe del seguro (prima) en las fechas, lugar y forma indicados en las Condiciones Particulares.

1. Si el tomador no paga la primera prima, la Compañía de Seguros podrá cancelar automáticamente el contrato o exigir el pago de la prima. Si la prima no se hubiera pagado y se produce alguno de los siniestros definidos en el contrato, la Compañía queda liberada de su obligación de pago de la prestación. El seguro no entrará en vigor mientras no se haya satisfecho el primer recibo de prima.
2. La falta de pago de una de las primas siguientes hace que la cobertura dada por la Compañía de Seguros quede suspendida un mes después del día de vencimiento de haberse producido el impago. Si la Compañía no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima, la póliza quedará extinguida a todos los efectos.
3. El tomador del Seguro puede solicitar el fraccionamiento de pago de las primas anuales en periodos semestrales, trimestrales o mensuales. En estos casos se aplicará el recargo que corresponda. El fraccionamiento de la prima no exime al tomador de su obligación de abonar la prima anual completa. Si el tomador hubiera optado por el pago de la prima anual de forma fraccionada y se produce un siniestro, la Compañía de Seguros tiene derecho a deducir de la prestación el importe de la prima anual que estuviera pendiente de pagar.

4. En el recibo de la prima anual se indicarán los recargos, tasas e impuestos que sean de aplicación en cada momento. Las primas se pagan por el tomador a la Compañía en su domicilio bancario expresado en las Condiciones Particulares.
5. El tomador puede solicitar a la Compañía en cualquier momento la modificación del mencionado domicilio, pudiendo la Compañía exigir al tomador que acredite la titularidad de la nueva cuenta de domiciliación. **La Compañía no admite, en ningún caso, dinero entregado en efectivo.**
6. En caso de estipularse por las partes la aplicación de copagos a determinadas prestaciones aseguradas por esta póliza, los importes correspondientes a dichos copagos serán los específicamente establecidos en las Condiciones Particulares de la Póliza. Su importe se fijará anualmente por las Compañías. Lo establecido en la presente cláusula para el caso de falta de pago de la segunda y sucesivas primas o fracciones de ella, será de aplicación en caso de impago del importe del copago.
7. Salvo que en las Condiciones Particulares se especifique otra cosa, el lugar de pago de la prima y copagos en su caso, será el que figure en la domiciliación bancaria. Con este fin, el Tomador del Seguro entregará a las Compañías los datos de la cuenta bancaria en la que se domiciliará el pago de los recibos de este Seguro y autorizará a la entidad financiera a hacerlos efectivos.

Renovación del contrato

1. Las primas a satisfacer por el tomador, variarán en función de la edad alcanzada por cada uno de los asegurados y la zona geográfica correspondiente al lugar de prestación de los servicios, aplicando las tarifas establecidas por las Compañías en la fecha de renovación de cada póliza.
2. **En cada renovación del contrato, las Compañías podrán modificar la prima anual y el importe de la participación del asegurado en el coste de los servicios, de acuerdo a los cálculos técnico-actuariales realizados y basados en el aumento del coste de los servicios sanitarios, el tipo, la frecuencia de la utilización de las prestaciones garantizadas y la inclusión de innovaciones tecnológicas médicas que no estuvieran cubiertas en la fecha de efecto inicial de la póliza.**
3. **La actualización de primas será comunicada al tomador por escrito por las Compañías con al menos 2 meses de antelación a la fecha de renovación.**

El tomador del Seguro, recibida la comunicación de las Compañías, podrá optar entre aceptar la prórroga del Contrato de Seguro por el importe de prima propuesto por el asegurador o la extinción del mismo al vencimiento del periodo del seguro en curso, **debiendo en este último caso comunicar por escrito a la Compañía, con al menos un mes de antelación a dicha fecha de vencimiento, su voluntad de darlo por terminado.**

Título V. Modificaciones de la póliza

Artículo 9. Modificación de coberturas y asegurados

9.1. Modificación de coberturas

Las coberturas de esta póliza no admiten ningún tipo de modificación. En caso de que quisiese cancelar alguna de las coberturas, supondría la cancelación de la póliza.

9.2. Modificación de asegurados Altas de asegurados

Se podrán realizar en cualquier momento cumplimentando la solicitud y cuestionario de salud correspondientes.

Altas de recién nacidos

Si la asistencia de la madre en el parto se realiza con cargo al Seguro de la Compañía de la que aquella fuese asegurada, los hijos recién nacidos podrán ser incluidos en la póliza con todos sus derechos desde la fecha del nacimiento o cuando el alta del padre como asegurado en la póliza haya tomado efecto con al menos 240 días de antelación al parto. Para ello, el tomador deberá comunicar a la Compañía tal circunstancia dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de nacimiento, mediante la cumplimentación de una Solicitud de Seguro.

En todo caso, **la Compañía únicamente cubrirá la asistencia sanitaria al recién nacido siempre y cuando esté dado de alta como asegurado en la Compañía**. Si el alta del recién nacido se comunica con posterioridad al plazo indicado o sin cumplir con todos los requisitos indicados en el párrafo anterior, la Compañía, en virtud de la información facilitada por el tomador en la Solicitud de Seguro, podrá rechazar la admisión del recién nacido como asegurado.

En caso de gestación por sustitución (gestación subrogada) el tomador deberá comunicar a la Compañía la inclusión del menor como asegurado en la póliza en el plazo de 30 días naturales desde el día que el menor conste inscrito debidamente en el Registro Civil español como hijo del o de los asegurado/s. **La cobertura asegurada entrará en vigor a partir de la fecha de inclusión del asegurado en la póliza y no se cubrirán los gastos producidos antes de la fecha de inclusión del asegurado en la póliza y en ningún caso quedarán cubiertos los gastos producidos antes del alta hospitalaria tras el nacimiento, tanto de la madre como del recién nacido.**

Bajas de asegurados

Se podrán realizar en el momento de la renovación de la póliza y/o en cualquier momento si es por motivos justificados tales como, divorcio, fallecimiento o cambio de residencia fiscal fuera del territorio español.

En caso de que se den de baja todos los asegurados de la póliza, ésta quedará cancelada.

Título VI. Regulación y funcionamiento de la póliza

Artículo 10. Bases de la póliza

Esta póliza se basa en la solicitud de seguro, el cuestionario de salud y en las declaraciones del tomador y del asegurado.

El tomador y el asegurado no están obligados a declarar circunstancias no requeridas por la Compañía en el cuestionario de seguro o en documentos complementarios.

Artículo 11. Eficacia y duración de la póliza

1. La póliza entra en vigor en la fecha y la hora indicada en las Condiciones Particulares, siempre que se haya pagado la primera prima.
2. Una vez que la póliza haya entrado en vigor se renueva automáticamente con periodicidad anual. No obstante, el tomador podrá cancelar la póliza mediante notificación por escrito comunicándoselo a la Compañía con 1 mes de antelación a la fecha de aniversario de la póliza. La Compañía podrá cancelar la póliza, mediante notificación por escrito comunicándoselo al tomador con 2 meses de antelación a la fecha de renovación de la misma.

Artículo 12. Aceptación de la póliza

A la fecha de finalización del contrato de seguro, se prorrogará tácitamente por periodos sucesivos de una anualidad salvo que una de las partes (las Compañías o el tomador) se opongan a una de dichas prórrogas comunicándoselo a la otra con dos meses de antelación si son las Compañías quienes realizan la comunicación y un mes si es el tomador.

Por parte del tomador

Durante el plazo de 1 mes, el tomador puede exigir a la Compañía de Seguros que subsane cualquier divergencia existente entre las condiciones acordadas y el contrato. Transcurrido dicho plazo, la póliza se entiende aceptada en todos sus términos y condiciones, de tal forma que, en caso de reclamación, se estará a lo dispuesto en el contrato.

Por parte de la Compañía de Seguros

En el supuesto de declaraciones inexactas se estará a lo dispuesto en el artículo 7 que regula el deber de declaración del asegurado.

Artículo 13. Cancelación de la póliza

La póliza se cancela:

- Por fallecimiento del tomador, siempre y cuando no se haya solicitado o realizado un cambio de tomador por este motivo.
- **Por decisión unilateral del tomador comunicándolo por escrito a la Compañía con, al menos, un mes de antelación a la fecha de renovación.**
- **Por decisión unilateral de la compañía comunicándoselo por escrito al asegurado con, al menos, 2 meses de antelación a la fecha de renovación. En este caso la Compañía no podrá suspender la prestación de la garantía cuando el asegurado se halle en tratamiento en régimen hospitalario, hasta el alta hospitalaria, salvo renuncia del asegurado a continuar el tratamiento o salvo que la extinción de la póliza sea motivada por dolo o culpa grave del asegurado.**
- Por impago de la prima.
- Por fallecimiento del último asegurado que figure en la póliza.
- Si el último asegurado que figure en la póliza pierde la condición de ser residente fiscal en territorio español, según se define en el título II de las Condiciones Generales.
- Si el último asegurado que figure en la póliza es menor de 3 años. Es decir, los menores de 3 años no pueden ser los únicos asegurados de la póliza.
- Por cualquier actuación del asegurado frente al personal asistencial o administrativo que pueda atentar contra el derecho al honor y dignidad personal o pueda ser constitutiva de delito.
- Por fraude del tomador/asegurado entendido como proporcionar conscientemente información no verdadera en el proceso de contratación, si conociendo la información verdadera, la Compañía hubiera emitido la póliza en otras condiciones o no la hubiera emitido.

Artículo 14. Prescripción

El derecho a cada reclamación sobre esta póliza prescribe cinco años después de la fecha en que pueda ejercitarse.

Artículo 15. Duplicado de la póliza

En caso de extravío o destrucción del contrato el tomador puede solicitar a la Compañía, de acuerdo con la legislación vigente, un duplicado que tendrá idéntica eficacia que la póliza original.

Artículo 16. Comunicaciones

Todas las comunicaciones que requiera el cumplimiento de la presente póliza deberán hacerse por escrito o por alguno de los medios de comunicación que ofrezca la Compañía en cada momento.

Algunas de las comunicaciones relacionadas con esta póliza de seguro se generarán en formato electrónico. Cuando haya una nueva comunicación disponible para usted, la Compañía le avisará mediante correo electrónico o SMS a su teléfono móvil.

Artículo 17. Legislación aplicable y jurisdicción

El presente contrato se rige por normativa española, fundamentalmente por lo dispuesto en la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, la Ley 20/2015 de 14 de julio de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y el Reglamento que la desarrolla, y por las normativas de contratación a distancia y de distribución que resultan aplicables, así como por cuantas normas sustituyan, desarrollen o complementen los mencionados preceptos. Corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el control de la actividad aseguradora de la Compañía. Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del presente contrato el del domicilio del asegurado.

Artículo 18. Instancias de reclamación

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 11 de marzo de 2004 sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras (ORDEN ECO/734/2004), **Nationale-Nederlanden** aprobó el Reglamento de Defensa del cliente donde se regulan las instancias y el procedimiento de reclamación y que, de forma resumida, se concreta en lo siguiente:

De conformidad con el artículo 3 de la ORDEN ECO/734/2004 arriba referida, el tomador, el asegurado y el beneficiario así como sus derechohabientes están facultados para formular reclamaciones contra la Compañía, si consideran que ésta realiza prácticas abusivas o lesivas de los derechos derivados del contrato de seguro.

Para formular su reclamación, deberá, en primer lugar, dirigirse por escrito exclusivamente a las oficinas centrales de la Compañía, sita en la Avenida de Bruselas, 16, Parque Empresarial Arroyo de la Vega 28108 Alcobendas, Madrid o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: **calidad.servicio@nnespana.es**

Una vez resuelta la reclamación por parte del Servicio de Atención de Reclamaciones, si la resolución dictada no fuera favorable para sus intereses, y siempre que no hayan transcurrido dos meses desde la presentación de la reclamación, puede, si usted así lo desea, dirigirse al Defensor del Asegurado, D.A Defensor, Convenio Profesional sito en C/ Velázquez, 80, 1º D, 28001 Madrid o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: **reclamaciones@da-defensor.org**

Si, transcurridos dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación, ésta no ha sido resuelta o haya sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición por las instancias anteriores, el reclamante, en virtud de lo

dispuesto en la Orden ECC 2502/2012, de 16 de noviembre por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, podrá formular su reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dirigiéndose por escrito al Servicio de Atención de Reclamaciones, o por correo electrónico a la dirección: **reclamaciones.seguros@mineco.es** o a través de su página web **<http://www.dgsfp.mineco.es>**

En relación con lo anterior, se advierte que, para la admisión y tramitación de cualquier reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, será imprescindible acreditar haberlas formulado previamente por escrito ante el Servicio de Atención al Cliente de la Compañía y el cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por la legislación vigente y que dicha reclamación no ha sido resuelta en ese plazo de dos meses o que haya sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición.

En todo caso, podrá acudir a la jurisdicción ordinaria, siendo competentes los juzgados y tribunales del domicilio del asegurado en España.

Para mayor información sobre el régimen de reclamaciones el reclamante puede contactar con el Servicio de Atención al Cliente de la Compañía en el teléfono 900 300 066 ó 91 602 46 00.

Artículo 19. Impuestos

Son a cargo del tomador todos los impuestos y recargos legales.

Artículo 20. Cláusula de coaseguro

Las prestaciones garantizadas por la presente póliza quedan cubiertas en coaseguro, con los porcentajes que se indican, por las entidades siguientes:

- Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. ("Nationale-Nederlanden"): 50%
- SANITAS S.A. de Seguros: 50%

Este coaseguro se establece en una póliza única, extendida por **Nationale-Nederlanden**, que es la entidad abridora de la póliza, y que será firmada por el tomador y por todas las Coaseguradoras, siendo, por tanto, válida íntegramente para todas ellas. En caso de emisión de suplementos, **Nationale-Nederlanden** emitirá un solo documento que será igualmente firmado por todas las coaseguradoras. Por consiguiente, el tomador del seguro solo firmará los documentos contractuales que hayan sido emitidos por **Nationale-Nederlanden**. Para la efectividad de las primas, **Nationale-Nederlanden** extenderá y presentará al cobro un único recibo por la totalidad de las participaciones.

Su pago tendrá efectos liberatorios para el tomador del seguro frente a cada una de las Coaseguradoras, sin perjuicio de las liquidaciones entre dichas Coaseguradoras a las que posteriormente hubiera lugar. En sus relaciones con el tomador y/o asegurado, las Coaseguradoras estarán representadas por **Nationale-Nederlanden**, salvo cuando se trate de declarar, tramitar o liquidar los siniestros que acaecieren, que deberá dirigirse a **SANITAS S.A.** Asimismo, en caso de siniestro, las decisiones que sea preciso adoptar para la común defensa de los intereses de asegurado y aseguradoras, se tomarán previo acuerdo entre aquél y **SANITAS S.A.** salvo en el caso de que se delegue en otra Entidad Coaseguradora por circunstancias especiales y también de mutuo acuerdo.

Sin perjuicio de las facultades de **SANITAS S.A.**, cuando la complejidad técnica y la importancia económica del siniestro lo aconseje, a juicio de aquella, consultará a las coaseguradoras que representen al menos el 50% de participación en el coaseguro.

Los posibles procedimientos judiciales o arbitrales que pudieran tener por causa de este contrato, y que se interpongan por el tomador y/o asegurado o el perjudicado deberán ser dirigidos en función de sus respectivas cuotas, a todas las coaseguradoras, sin perjuicio de que éstas puedan encargar posteriormente a la abridora la dirección de proceso. Cuando el litigio tenga por objeto exclusivo exigir a una o más Coaseguradoras la cuota de indemnización que le corresponde, habiendo sido ya satisfecha por las demás, la demanda deberá dirigirse exclusivamente contra las compañías deudoras de la prestación.

El presente contrato puede ser resuelto:

1. Por **Nationale-Nederlanden** en nombre de todas las coaseguradoras en todos los casos en que la Ley y el presente contrato conceden a los aseguradores la facultad de resolución.
2. Por el tomador del seguro en los casos previstos en la Ley y en este contrato dirigiéndose únicamente a **Nationale-Nederlanden**.

La acción de resolución o de no prorrogar el contrato es indivisible y sólo podrá ser ejercida por la abridora, en nombre de todos los coaseguradores. En todos los supuestos la comunicación de la resolución, o de la negativa a la prórroga, deberá ser realizada con la antelación prevista en este contrato.

El tomador del seguro y las entidades Coaseguradoras de este riesgo, prestan su conformidad al contenido del presente contrato mediante la firma del mismo, quedando entendido que lo establecido en las cláusulas anteriores no implica que las Coaseguradoras respondan solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que asumen por esta póliza. La responsabilidad de cada una de ellas es propia e independiente de la de las restantes Coaseguradoras, determinándose de conformidad con los porcentajes fijados en el cuadro de coaseguro y sin que por ningún concepto pueda exigírseles el pago de indemnizaciones que excedan de las que resulten de la aplicación de dichos porcentajes.

Artículo 21. Cláusula de protección de datos

Se van a tratar datos de carácter personal, entre otros, datos identificativos y de salud (en adelante, “**Datos Personales**”) del solicitante (entendido como toda persona física interesada en los productos ofrecidos por **Nationale- Nederlanden** y **Sanitas** que han completado el formulario y cuestionario de salud incluido en la propuesta de solicitud de seguro respecto al tomador y los asegurados y que pasará a ser “tomador” y/o “asegurado” una vez acepte suscribir la póliza de seguro), el tomador (aquellos que han contratado un seguro con **Nationale-Nederlanden** y **Sanitas**) y los asegurados (aquellos que disfruten de los servicios prestados por **Nationale-Nederlanden** y/o **Sanitas** y cuyos datos serán recogidos por **Nationale-Nederlanden** y/o **Sanitas**) (en adelante “**interesados**”), proporcionados a través de la solicitud del seguro, además de aquellos recogidos y proporcionados durante la vigencia del contrato. Los Datos Personales son confidenciales y están adecuadamente protegidos. El solicitante y/o tomador garantiza que toda la información relativa al tomador y asegurado(s) que facilite a **Sanitas** y a **Nationale-Nederlanden** es cierta y no ha omitido dato alguno sobre el estado de salud de cada uno de los asegurados. El solicitante será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a Sanitas, a Nationale-Nederlanden o a cualquier tercero a causa de documentación facilitada a **Sanitas** y/o a **Nationale-Nederlanden** con datos falsos, inexactos, incompletos y/o no actualizados.

El tomador se hace responsable de comunicar a todos los asegurados incluidos en la póliza la información contenida en la presente cláusula de tratamiento de Datos Personales para que puedan ejercitar tanto el propio tomador como los asegurados los derechos que se describen en el apartado “Derechos de los Interesados”.

Asimismo, el solicitante/tomador declara actuar en su nombre y en el de los asegurados cuando consiente a los tratamientos descritos en la presente cláusula y contar con el consentimiento expreso de los asegurados para proporcionar

los datos necesarios, en concreto los datos de salud. Asimismo, el solicitante/tomador declara que los asegurados entienden y aceptan que éste haya proporcionado o proporcione sus Datos Personales a **Sanitas** y a **Nationale-Nederlanden**, como que **Sanitas** y **Nationale-Nederlanden** faciliten al solicitante/tomador la información identificativa sobre los servicios médicos de los asegurados cubiertos por la póliza, salvo que por parte del tomador se libere por escrito a **Sanitas** de su deber legal de informarle o sea solicitado por cualquiera de los asegurados.

21.1. Corresponsables del tratamiento de los Datos Personales

Los Datos Personales de los interesados serán objeto de tratamiento, en régimen de corresponsabilidad, por las siguientes entidades coaseguradoras:

- **Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.** con domicilio social en Avenida de Bruselas, 16, 28108 Alcobendas, Madrid y NIF A- 81946501 (en adelante, “**Nationale-Nederlanden**”).
Nationale- Nederlanden es una entidad inscrita en el Registro de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C0737 y habilitada para operar en el ramo de salud. Puede contactar con su Delegado de Protección de Datos en dpo@nnespana.es, o en la dirección postal antes referida, para cualquier duda o necesidad que tuviere en materia de protección de datos personales.
- **SANITAS**, Sociedad Anónima de Seguros, con domicilio social en c/ Ribera del Loira, 52, 28042, Madrid (en adelante, “**Sanitas**”). Sanitas es una entidad inscrita en el Registro de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C0320 y habilitada para operar en el ramo de salud. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo Sanitas en: dpo@sanitas.es o en la dirección postal antes referida, para cualquier duda o necesidad que tuviere en materia de protección de datos personales.

21.2. Finalidades principales y legitimación del tratamiento de los Datos Personales

A. Formalización, desarrollo y ejecución del contrato de seguro.

El tratamiento de los Datos Personales es necesario para el tratamiento la celebración, mantenimiento, desarrollo y ejecución del contrato de seguro de salud consistente, entre otros, en gestionar y dar apoyo en el cuidado de la salud del solicitante y/o tomador/asegurado. Así, **Nationale-Nederlanden** y **Sanitas** tratarán los Datos Personales del solicitante y/o tomador/asegurado, entre otros, para gestionar la relación con este, gestionar la póliza etc., pudiendo en determinados casos llegar a tomar decisiones automatizadas con base únicamente en los procedimientos de análisis para tales fines. En estos supuestos, los interesados tendrán derecho a la revisión e impugnación de la decisión, así como a solicitar intervención humana, a través de los canales referidos en el apartado “Derechos de los Interesados”. Sanitas podrá tratar los Datos Personales para realizar encuestas de satisfacción sobre servicios recibidos como consecuencia de la relación contractual así como la gestión del coaseguro en su caso. Esta finalidad se basa en la necesidad del tratamiento para la ejecución de las presentes condiciones y para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social.

B. Análisis para la prevención del fraude.

Nationale-Nederlanden y **Sanitas** podrán tratar los Datos Personales identificativos del solicitante para prevenir y detectar posibles conductas fraudulentas, en base a nuestro interés legítimo de adoptar las medidas necesarias para poder prevenir, identificar y gestionar posibles conductas fraudulentas relativas a seguros.

C. Análisis técnicos.

Nationale-Nederlanden y **Sanitas** podrán tratar Datos Personales, incluidos datos de salud, para llevar a cabo análisis estadísticos sobre el funcionamiento de la tecnología que dan soporte a los servicios prestados, para poder realizar mejoras técnicas, de seguridad, etc. Para ello, podremos usar la información que se genere por el tomador/asegurado al usar los recursos tecnológicos que ponemos a su alcance para poder mejorar la calidad, corregir errores, mejorar la usabilidad, etc. en base a nuestro interés legítimo consistente en mejorar la calidad de los recursos tecnológicos.

D. Gestión de la prestación y cobertura del servicio asistencial.

Esta actividad de tratamiento requiere la solicitud y obtención de los profesionales sanitarios de información referente a la salud de los Interesados, para gestionar la prestación de los servicios objeto del contrato de seguro, entre otros valorar las coberturas y el adecuado abono a los prestadores sanitarios o el reintegro al asegurado o sus beneficiarios de los gastos de asistencia sanitaria. Con tal finalidad podrán compartir y cederse recíprocamente Datos Personales con los profesionales médicos que presten el servicio asistencial, incluso solicitando y obteniendo de los profesionales sanitarios información referente a su salud para valorar las coberturas y el adecuado abono o reintegro de los servicios prestados.

Asimismo, como parte de la gestión de la prestación y cobertura del servicio asistencial objeto del contrato consistente, entre otros, en apoyar al tomador/asegurado en el cuidado de su salud, **Sanitas** podrá elaborar perfiles con base en sus Datos Personales, incluidos datos de salud, para hacer llegar información personalizada como por ejemplo, indicaciones y consejos que ayuden al tomador/asegurado a cuidar su salud. Esta finalidad se basa en la necesidad del tratamiento para la ejecución de las presentes condiciones y para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social.

E. Investigación mediante la elaboración de perfiles para el diseño de los modelos asistenciales objeto del contrato de seguro.

Sanitas necesitará tratar los Datos Personales, incluyendo datos de salud, del tomador/asegurado para elaborar perfiles que permitan a **Sanitas** diseñar los modelos asistenciales de conformidad con dichos perfiles a efectos de la prestación del servicio de prevención de la salud del tomador/asegurado, como parte del objeto del contrato de seguro suscrito por el tomador. Esta finalidad se basa en la necesidad del tratamiento para la ejecución de las presentes condiciones y para la gestión de la prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario.

F. Ofrecimiento y gestión de programas asistenciales y de prevención objeto del contrato de seguro.

Sanitas, como parte de su apoyo al cuidado de la salud del tomador/asegurado, y gracias a los análisis y perfiles llevados a cabo, ofrecerá al tomador/asegurado programas asistenciales y de prevención de la salud, diseñados de conformidad con lo descrito en el apartado anterior. El ofrecimiento y la gestión de los programas asistenciales y de prevención se llevarán a cabo teniendo en cuenta las características y necesidades específicas del tomador/asegurado. Por tanto, **Sanitas** necesitará tratar los Datos Personales de éstos, incluyendo sus datos de salud, para poder ofrecer y gestionar los distintos modelos asistenciales que se adapten específicamente al tomador/asegurado. Esta finalidad se basa en la necesidad del tratamiento para la ejecución de las presentes condiciones y para la gestión de la prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario.

G. Gestión de la prestación del servicio de promoción de salud.

Como parte del apoyo al cuidado de la salud en virtud de la relación contractual existente, **Sanitas** necesita tratar los Datos Personales del tomador/asegurado, incluyendo sus datos de salud, con el fin de gestionar el diseño de planes de gestión de salud específicos para cada Interesado. Para tal fin, como consecuencia del perfilado realizado con base en los Datos Personales del interesado, **Sanitas** gestionará la elaboración de planes de salud personalizados y programas de seguimiento proactivos, para facilitar la gestión de los casos complejos (como enfermedades graves u hospitalizaciones prolongadas), y gestionará la prestación de asistencia a pacientes crónicos y la prestación también de atención de urgencias. Esta finalidad se basa en la necesidad del tratamiento para la ejecución de las presentes condiciones y para la gestión de la prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario.

H. Gestión del acceso y uso de la App de clientes.

Nationale-Nederlanden necesitará tratar los Datos Personales del tomador con el fin de gestionar el acceso del tomador al área privada y App de clientes, en base a la necesidad de este tratamiento de datos personales para la ejecución de las Condiciones Generales de Contratación del Seguro firmadas por el Tomador para prestar los servicios incluidos en el Seguro. **Sanitas** necesitará tratar los Datos Personales del tomador/asegurado, incluyendo datos de salud, con el fin de gestionar y proporcionar acceso al Interesado, así como asegurar el correcto funcionamiento de "Mi Sanitas" (portal de gestión del seguro), ya sea a través de la web o de la aplicación desarrollada a tal efecto. **Sanitas**, en el contexto del uso de "Mi Sanitas", tratará los Datos Personales para, entre otros, ofrecer al Interesado recomendaciones de salud, y poner a su disposición información y comunicaciones relativas a recibos y reembolsos, así como gestionar sus citas médicas, entre

otros. Esta finalidad se basa en la necesidad del tratamiento para la ejecución de las presentes condiciones y para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social.

Además, como parte del servicio, **Sanitas** pone a disposición del tomador/asegurado un servicio de “Carpeta de Salud” (accesible a través de “Mi Sanitas”) para que pueda solicitar la cesión y archivo de Datos Personales, incluyendo datos de salud, (por ejemplo informes médicos o pruebas diagnósticas) en una herramienta para el uso exclusivo del tomador/asegurado. No obstante, si el tomador/asegurado decide utilizar este servicio, se le proporcionará información de manera separada a esta Política de Privacidad.

I. Gestión de la prestación del servicio de video consulta y chat.

Esta actividad de tratamiento requiere la obtención y gestión de información y datos nuevos facilitados por el propio Interesado (incluyendo datos relativos a la salud) en sus comunicaciones directas con el personal sanitario de manera no presencial y aportar documentación, para resolver las dudas del interesado en el contexto de los servicios de asistencia médica prestados. En este contexto, **Sanitas** tratará, y en su caso, cederá a terceros designados por el tomador/asegurado sus Datos Personales, para prestar el servicio de video consulta, chat u otros medios puestos a disposición por **Sanitas** en la medida en que forme parte de las prestaciones del seguro del tomador/asegurado. Esta finalidad se basa en la necesidad del tratamiento para la ejecución de las presentes condiciones y para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social. Asimismo, se podrá gestionar la grabación de las video consultas que tengan lugar como consecuencia del uso del servicio de “Urgencias 24 horas” con la finalidad de poder gestionar eventuales reclamaciones en relación al servicio recibido a través de la video consulta por el tomador/asegurado, en base a la necesidad del tratamiento para la finalidad referida y para la satisfacción del interés legítimo de **Sanitas** en conservar la documentación que permita atender las consultas y eventuales reclamaciones del tomador/asegurado. **Sanitas** podrá igualmente gestionar la grabación de las video consultas que no se realicen en el marco del servicio de “Urgencias 24 horas” con la finalidad de mejorar la calidad del servicio prestado, siempre y cuando cuente con su consentimiento.

J. Gestión del riesgo actuarial.

Nationale-Nederlanden y **Sanitas** necesitarán tratar los Datos Personales del tomador/asegurado, incluyendo datos de salud, con el fin de llevar a cabo un análisis estadístico-actuarial tanto para la determinación del riesgo asociado como para la tarificación de las pólizas de los clientes y potenciales clientes ya sea con carácter previo a la suscripción del contrato de seguro o durante la vigencia del mismo en atención a las nuevas circunstancias del asegurado o al cambio de la base actuarial. Esta finalidad es lícita al ser necesario el tratamiento para el cumplimiento de una obligación legal, que impone la normativa reguladora de las entidades aseguradoras y reaseguradoras; y para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social.

K. Grabar las conversaciones telefónicas que mantengan los interesados con Nationale-Nederlanden y/o Sanitas en relación con la presente póliza.

Dicha grabación se llevará a cabo para su utilización en los procesos de control de calidad de **Nationale- Nederlanden** y/o **Sanitas**, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio prestado a los interesados, en base al interés legítimo de **Nationale-Nederlanden** y/o **Sanitas** en mantener procesos de control de calidad y para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social. Asimismo, **Sanitas** y/o **Nationale-Nederlanden** podrá utilizar estas grabaciones, en su caso, como medio de prueba para cualquier reclamación que pudiera surgir entre ambas partes, preservando en todo caso la confidencialidad de las conversaciones mantenidas, en base al interés legítimo de **Nationale-Nederlanden** y/o **Sanitas** en formular, ejercer y/o asegurar la defensa de reclamaciones, y a la necesidad del tratamiento para asegurar lo anterior. El interesado podrá solicitar a **Sanitas** copia o transcripción escrita del contenido de las conversaciones grabadas entre ambos a través de los canales indicados en el apartado “Derechos de los Interesados”.

L. Cumplimiento de obligaciones que le correspondan a las coaseguradoras por mandato legal.

En determinadas ocasiones, **Nationale-Nederlanden** y **Sanitas** necesitarán tratar los Datos Personales del solicitante y/o tomador/asegurado, incluyendo datos de salud, para cumplir con determinadas obligaciones establecidas legalmente. Entre otras, **Nationale-Nederlanden** y **Sanitas** tratarán los Datos Personales con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa relativa a seguros, leyes tributarias y la normativa en materia de protección de datos de carácter personal vigente. Esta finalidad es lícita al ser necesario el tratamiento para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables a **Sanitas**; y para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social.

M. Envío de comunicaciones comerciales por parte de Nationale-Nederlanden.

Nationale-Nederlanden podrá ponerse en contacto con el solicitante y/o tomador/asegurado para informarle de servicios incluidos en su contrato, promociones vigentes o productos similares o complementarios a los contratados que pueden ser de su interés, así como para recabar su opinión y grado de satisfacción con el servicio recibido. Con el objetivo de mejorar continuamente la experiencia del cliente y personalizar de forma acertada las comunicaciones, en ocasiones elaborará segmentaciones o perfiles con los Datos Personales del solicitante y/o tomador/asegurado y tomará decisiones individuales automatizadas al respecto. Con esta finalidad, y para asegurar la administración interna de la relación de coaseguro entre ambas entidades corresponsables del tratamiento, en ocasiones puede ser necesario el intercambio de información entre **Nationale-Nederlanden** y **Sanitas**. Esta finalidad es lícita porque es necesaria para satisfacer el interés legítimo de **Nationale-Nederlanden** en hacer llegar a sus clientes informaciones y recomendaciones que pueden ser de su interés, relacionadas con productos y servicios propios que son similares o complementarios a los contratados. En cualquier caso, **Nationale-Nederlanden** garantiza a los interesados (a) su derecho de oposición al tratamiento de su Datos personales con fines de mercadotecnia directa y (b) su derecho a obtener intervención humana, a expresar su punto de vista y a impugnar cualquier decisión individual automatizada que se haya tomado.

N. Elaboración por parte de Sanitas de perfiles con fines de mercadotecnia y mejora comercial de los servicios prestados.

El objetivo es poder ofrecer al solicitante y/o tomador/asegurado los productos y servicios que mejor se adapten a sus intereses y necesidades. Para ello, **Sanitas** podrá tomar decisiones basadas en la elaboración perfiles con base en los Datos Personales del solicitante y/o tomador/asegurado, incluyendo sus datos de salud, con el objetivo de que su experiencia con **Sanitas** esté lo más orientada posible a ellos y poder ser capaz de seguir personalizándola durante la prestación del servicio objeto del contrato de seguro. En particular, lo anterior se llevará a cabo para:

1. Gestión y envío de comunicaciones comerciales basadas en el perfil del solicitante y/o tomador/asegurado por cualquier canal, incluido por vía electrónica sobre productos y servicios similares al contrato de seguro. Esta finalidad es lícita en base al interés legítimo de **Sanitas** y **Nationale-Nederlanden** en informar de los servicios, novedades, promociones, etc. que mejor se adaptan al perfil del solicitante y/o tomador/asegurado, relacionadas con los servicios contratados y para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social. En caso de que no se haya contratado un seguro, la finalidad es lícita en base al consentimiento del interesado, ya que el tratamiento se realizará con autorización previa.
2. Envío de comunicaciones comerciales basadas en el perfil del solicitante y/o tomador/asegurado por cualquier canal incluido por vía electrónica sobre nuevos productos y servicios. La finalidad es lícita en base al consentimiento del interesado, ya que el tratamiento se realizará con autorización previa.
3. Envío por parte de **Sanitas** de comunicaciones comerciales basadas en el perfil del solicitante y/o tomador/asegurado por cualquier canal, incluido por vía electrónica sobre productos y servicios de terceros. La finalidad es lícita en base al consentimiento del interesado, ya que el tratamiento se realizará con autorización previa.
4. Anticiparnos a las necesidades de salud de tomador/asegurado, incluyendo por ejemplo, la detección del momento en que es necesario aumentar los recursos para la atención personalizada del tomador/asegurado. Esta finalidad es lícita en base al interés legítimo de **Sanitas** y **Nationale-Nederlanden** en ofrecer los mejores servicios posibles apoyando al tomador/asegurado en el cuidado de su salud, y la necesidad del tratamiento la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social.

O. Realización de procedimientos de anonimización y seudoanonimización de los Datos Personales, incluyendo datos de salud con fines de mercadotecnia, de mejora de la relación con el tomador/ asegurado, y de investigación científica y/o estadística.

En ocasiones, **Nationale-Nederlanden** y **Sanitas** podrán aplicar ciertos procedimientos sobre los Datos Personales del solicitante y tomador/asegurado, incluyendo datos de salud, de manera que o bien no sea posible encontrar una relación entre una persona física identificada o identificable y los Datos Personales tratados o bien, dichos Datos Personales no puedan atribuirse a una persona determinada sin utilizar información adicional que figure por separado. Dichos procedimientos se aplicarán para poder tratar los datos anonimizados o seudoanonimizados con fines de investigación científica o estadística, o con el fin de conocer las tendencias del estado de salud de los individuos según ciertos factores, por ejemplo la utilización del seguro de salud, establecer patrones de enfermedades, etc., así como con el fin de entender qué servicios pueden encajar mejor a determinados colectivos y poder ponerlo en su conocimiento y, en definitiva, mejorar la relación entre **Nationale-Nederlanden** y/o **Sanitas** y el tomador/asegurado. Este tratamiento es lícito en base al interés legítimo de **Sanitas** y **Nationale-Nederlanden** y su necesidad para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, así como en base a su necesidad para fines de investigación científicas y/o estadística.

P. Cesión de Datos Personales a empresas del Grupo.

1. Para el envío de comunicaciones comerciales por empresas de los respectivos Grupos basadas en el perfil de interesado por cualquier vía, incluyendo vía electrónica, en base al consentimiento otorgado por el interesado.
2. Para anticiparnos a las necesidades de salud del tomador/asegurado, elaborando las empresas de los respectivos Grupos perfiles y llevar a cabo análisis estadísticos con el fin de mejorar los servicios prestados por las entidades del Grupo y poder ofrecérselos al tomador/asegurado, en función de sus características particulares, en base al consentimiento otorgado por el interesado.
3. Para fines administrativos internos, en base al interés legítimo de **Nationale-Nederlanden** y **Sanitas** en la compartición y optimización de sistemas y procesos dentro del grupo empresarial para fines administrativos internos, incluido el tratamiento de datos personales de clientes.

Q. Cesión de Datos Personales a terceras empresas.

Nationale-Nederlanden y **Sanitas** podrán ceder los Datos Personales del solicitante y/o asegurado a cualquier otra entidad con la que establezcan vínculos de colaboración para la efectividad de las relaciones contractuales con el solicitante y/o asegurado. En particular, las categorías de destinatarios, identificadas en la Información Adicional, serán, entre otras, otras entidades co/aseguradoras y reaseguradoras, corredores de seguros, entidades con las que se establezca un vínculo comercial, profesionales sanitarios, centros médicos y hospitales. **Nationale-Nederlanden** y **Sanitas** podrán ceder los Datos Personales para:

1. Fines de reaseguro del riesgo, en base al interés legítimo de **Sanitas** y **Nationale-Nederlanden** en gestionar el riesgo asumido, y a la necesidad del tratamiento para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social.
2. Analizar el uso de las páginas webs y aplicaciones de **Nationale-Nederlanden** y **Sanitas**, en base al consentimiento otorgado por el interesado.

21.3. Procedencia de los Datos Personales

El origen de los Datos Personales puede variar en cada caso. Se podrán tratar los Datos Personales que nos facilite a través de formularios (por ejemplo, formularios de contacto), a través del proceso de solicitud de seguro en línea, y que se hayan generado como consecuencia de la prestación del servicio, o que se hayan obtenido a través de terceros colaboradores.

21.4. Tiempo de conservación de los Datos Personales

Nationale-Nederlanden y **Sanitas** tratarán los Datos Personales del tomador y/o asegurado y los conservarán por el tiempo que dure la relación contractual con el tomador y/o asegurado y/o hasta que expiren las obligaciones legales que resulten aplicables.

Para aquellas finalidades que el tomador/asegurado haya consentido al tratamiento de sus Datos Personales o para las que exista la posibilidad de oponerse, **Nationale-Nederlanden** y/o **Sanitas** dejarán de tratar, para esa finalidad en particular, los Datos Personales inmediatamente después de la retirada de consentimiento u ejercicio de oposición.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la conservación posterior que resulte necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones, para cumplir con obligaciones de conservación de documentación clínica, siempre que lo permitiese la legislación aplicable o para poner los Datos Personales a disposición de jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas. Durante este periodo adicional, **Nationale-Nederlanden** y **Sanitas** conservarán los Datos Personales de forma bloqueada. Una vez finalizado el mencionado plazo, **Nationale-Nederlanden** y **Sanitas** se comprometen a cesar el tratamiento de todos los Datos Personales. No obstante todo lo anterior, los Datos Personales podrán conservarse cuando resultase necesario durante periodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de asistencia sanitaria, fines médicos, de investigación científica y/o estadística y atendiendo al caso concreto. Más información disponible en la Información Adicional.

21.5. Acceso a los Datos Personales

Una óptima prestación del servicio puede requerir que otros terceros prestadores de servicios de **Nationale- Nederlanden** y **Sanitas** accedan a los Datos Personales del solicitante y/o tomador/asegurado como encargados del tratamiento.

El solicitante y/o tomador/asegurado entiende que algunos de dichos prestadores de servicios se pueden encontrar en países situados fuera del Espacio Económico Europeo o que no ofrecen un nivel de seguridad equivalente al español. Para asegurar que los Datos Personales se tratan con un nivel de protección equivalente al que ya existe, **Nationale-Nederlanden** y **Sanitas**, respectivamente, han adoptado las garantías apropiadas. Así, las transferencias internacionales se realizan al amparo de decisiones de adecuación de la Comisión Europea, al amparo de la autorización de la Agencia Española de Protección de Datos y/o están cubiertas por cláusulas tipo u otras garantías adecuadas cumpliendo con las medidas de seguridad adecuadas. Puede consultar las transferencias internacionales en el apartado “Transferencias Internacionales de datos” en www.sanitas.es/RGPD. Para obtener una copia de dicha autorización, el solicitante y/o tomador/asegurado puede ponerse en contacto con **Sanitas** por los medios establecidos en el apartado “Derechos de los Interesados”.

Además de los accesos que terceros proveedores puedan tener a los Datos Personales en calidad de encargados de tratamiento, nacionales o internacionales, en el marco de la prestación de un servicio, Sabadell y Sanitas realizarán cesiones de Datos Personales a otras entidades ya sean dentro del Grupo o terceras entidades, tal y como se ha especificado en el apartado “Finalidades principales y legitimación del tratamiento de los Datos Personales”.

Además de lo anterior, el solicitante y/o tomador/asegurado entiende que **Nationale-Nederlanden** y **Sanitas** podrán realizar cesiones o comunicaciones de Datos Personales para atender sus obligaciones con las Administraciones Públicas, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la Agencia Tributaria, en los casos que así se requiera de acuerdo con la legislación vigente en cada momento y en su caso, igualmente a otros órganos como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los órganos Judiciales.

Asimismo, el solicitante y/o tomador/asegurado entienden que **Nationale-Nederlanden** y **Sanitas** puedan solicitar, requerir y compartir sus Datos Personales y de salud a los profesionales o centros sanitarios, hospitales y por otro lado, entre ellas

como entidades coaseguradoras, así como con entidades con las que se mantenga relación de reaseguro o colaboración y por tanto entiende que será necesario que se faciliten recíprocamente sus Datos Personales, para la gestión del reaseguro, coaseguro, gestión de los programas integrales asistenciales, el mejor conocimiento y valoración de los riesgos a cubrir, para prevención del fraude, determinación de la asistencia sanitaria, abono a los prestadores sanitarios o reintegro al asegurado de los gastos de asistencia sanitaria y para la atención de las reclamaciones presentadas por los propios asegurados.

21.6. Derechos de los interesados

Los interesados pueden ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento así como a rechazar el tratamiento automatizado de los Datos Personales.

Los interesados, y en su caso quien los represente, pueden ejercer estos derechos en cualquier momento, gratuitamente (salvo que la solicitud sea excesiva o infundada) mediante solicitud escrita y firmada, pudiendo serle solicitada copia de su DNI o documento equivalente que acredite su identidad, a través de las vías de su elección de las indicadas a continuación:

Sanitas: Calle Ribera del Loira nº 52, 28042, Madrid, España, Att. LOPD Seguros o, a través del portal “Mi Sanitas” (<https://www.sanitas.es/misanitas/online/clientes/#/>). También pueden los interesados ejercitar sus derechos a través de los formularios habilitados para ello en la Información Adicional, en el apartado “Derechos ARCO”. En el caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento escrito y acompañando copia del DNI o documento equivalente que acredite la identidad del representado u otra documentación acreditativa que se indique en el apartado Derechos ARCO en **www.sanitas.es/RGPD**.

Nationale-Nederlanden: Por teléfono: al Servicio de Atención al cliente, disponible en el número de teléfono 900 300 066 / 91 602 46 00, en horario de oficina. Por correo electrónico: dirigido a la dirección proteccion.datos@nnespana.es indicando en el asunto la referencia “Datos personales” o “Baja”, en el caso de que pretendiera retirar su consentimiento.

Además de los anteriores derechos, el solicitante y/o tomador/asegurado tendrá derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento mediante el procedimiento antes descrito, sin que dicha retirada de consentimiento afecte a la licitud del tratamiento anterior a la retirada del mismo. Se podrán continuar tratando los Datos Personales del solicitante y/o tomador/asegurado en la medida en que la ley aplicable lo permita. El solicitante y/o tomador/asegurado puede obtener más información acerca de cada uno de los derechos mencionados en el presente apartado en la Información Adicional.

También pueden contactar con el Delegado de Protección de Datos de cualesquiera de los corresponsables del tratamiento, en las direcciones de correo electrónico que se indican en el apartado II, para resolver cualquier duda relacionada con la tutela de sus derechos, y, en última instancia, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar la tutela de sus derechos y/o presentar una reclamación: www.aepd.es.

No obstante lo anterior, **Sanitas** informa al solicitante y/o tomador/asegurador que tiene a su disposición un sistema de resoluciones de conflicto interno en el que el Delegado de Protección de Datos adopta un rol activo como mediador tratando de gestionar de la manera más ágil posible, cualquier reclamación que el solicitante y/o tomador/asegurado envíe a la dirección postal o de correo electrónica indicada en el apartado “Corresponsables del Tratamiento de los Datos Personales” Por tanto, se anima al solicitante y/o tomador/mediador a ponerse en contacto con los Delegados de Protección de Datos con carácter previo a presentar una reclamación ante la autoridad de control pertinente.

21.7. Revocación de consentimiento para la recepción de comunicaciones comerciales

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, el solicitante y/o tomador/asegurado tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para el envío de comunicaciones comerciales notificando a **Sanitas** y/o **Nationale-Nederlanden** que no desea seguir recibiendo las mismas. Para ello, el solicitante y/o tomador/asegurado podrá o bien revocar su consentimiento en la forma descrita en el apartado anterior o bien pinchar en el enlace incluido en cada comunicación comercial cancelando por tanto, el envío de comunicaciones comerciales electrónicas.

21.8. Menores de edad

Con carácter general, solamente se tratarán los Datos Personales de menores de dieciocho años cuando sus padres o tutores legales hayan prestado su consentimiento para dicho tratamiento, sea necesario para la ejecución del contrato de seguro o para el cumplimiento de una obligación legal y/o para la satisfacción de un interés legítimo de **Nationale-Nederlanden** y/o de **Sanitas**.

No obstante, de acuerdo con la normativa vigente, los mayores de 14 años (o aquella edad que pueda fijarse legalmente a estos efectos) tendrán derecho de acceso a su propia información médica y aquellos derechos que les reconozca la ley.

21.9. Información adicional

Sanitas y **Nationale-Nederlanden** ponen a disposición del Solicitante, Tomador y Asegurados, Información Adicional sobre el tratamiento de sus Datos Personales en www.sanitas.es/RGPD y les invita a consultarla.

Si tiene alguna duda o necesita ampliar información, puede ponerse en contacto con nosotros:

- Llamando al Servicio de Atención al Cliente al **900 300 066 ó 91 602 46 00**
- A través de nuestra **web www.nnespana.es**
- Enviando un email a **informacion@nnespana.es**
- En cualquiera de nuestras oficinas. Encontrará el listado actualizado en la web